

[별지 1] 세법 등 해석 신청서

(앞 쪽)

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 세법 등 해석 신청서                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| 질의자                                                     | ① 상호(법인명)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ② 성명(대표자)<br>장세봉 |
|                                                         | ③ 주민등록번호(사업자등록번호)                                                                                                                                                                                                                                                                             | ④ 전화번호(휴대폰번호)    |
|                                                         | ⑤ 전자우편(E-mail 주소)                                                                                                                                                                                                                                                                             | ⑥ 주소(사업장)        |
|                                                         | ⑦ 대리인                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| 신청<br>사유                                                | ⑧ 구분<br>■ 예규심 사항 (■ 입법취지에 따른 해석이 필요한 사항, □ 기존의 해석을 변경하는 사항,<br>■ 그 밖에 납세자의 권리·의무에 중대한 영향을 미치는 사항)<br>□ 국세청장·관세청장의 세법 등 해석에 대하여 재질의하는 사항<br>□ 세법 등이 새로 제·개정된 사항<br>□ 진행 중인 불복 등과 관련된 세법 등 해석에 관한 사항(불복단계: □ 과세적부심, □ 이의신청,<br>□ 국세청 심사청구, □ 감사원 심사청구, □ 심판청구, □ 소송)<br>■ 기타 납세자의 권리 보호에 필요한 사항 |                  |
|                                                         | 질의<br>내용                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| 「국세기본법 제14조·제16조에 따른 국제 증권거래 원자료 기반 투자자 장부의 조사·증거판단 기준」 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| 위와 같이 신청합니다.                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| 2026년 10월 2일                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| 신청인 성명(대표자) : 장세봉 (서명 또는 인)                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| 대리인 성명(대표자) : (서명 또는 인)                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| 재정경제부장관 귀하                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| ※ 개인정보보호법 제24조에 의한 고유식별정보 수집·이용 동의 요청                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| ○ 수집·이용 목적 : 세법 등 해석 신청의 처리                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| ○ 수집 대상 고유식별정보 : 주민등록번호                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| ○ 보유·이용 기간 : 영구                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| ○ 신청인은 동의를 거부할 권리가 있으며, 거부할 경우 불이익(신청서의 반려)이 있을 수 있습니다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| ☞ 상기 내용에 대해 동의함 ■ 동의하지 않음 □                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| 첨부<br>서류                                                | 별첨자료 총괄목록 및 주장·증거 대응표 1부 외 별첨 K-01~K-09·U-01~U-10·I-01~I-04·L-01~L-03·C-01~C-11·R-01~R-02 — 상세내역은 제2권 근거자료집의 총괄목록과 같습니다                                                                                                                                                                       |                  |

## 신청내용

## ⑨ 질의내용(필수 기재사항)

**[신청취지]**

본 신청은 국제 증권거래에서 최초 지급시점의 잠정적 소득표시와 발행기관의 결산·법정 세무계산 및 국제 원천징수 재분류에 따라 후행하여 확정된 세원정보가 상이한 경우, 「국세기본법」 제14조·제16조 및 「소득세법」 제17조에 따라 과세요건사실과 과세표준을 확정하기 위한 기준자료와 확정단계를 해석하여 주실 것을 신청하는 것입니다. 아울러 해당 기준이 누락세원의 적출과 과다계상된 과세소득 또는 과세표준의 정정에 동일하게 적용되는지 그 법적 기준을 질의합니다.

본 신청은 특정 금융상품 또는 개별 납세자의 세액·환급액에 관한 처분결과를 구하는 것이 아니라, 국제 증권거래에 관한 장부 및 관계 증거자료의 조사·채택·배척과 확인된 기초사실에 대한 국내 세법의 적용기준에 관한 일반적 법규해석을 구하는 것입니다.

「대한민국헌법」 제38조는 「모든 국민은 법률이 정하는 바에 의하여 납세의 의무를 진다」고, 제59조는 「조세의 종목과 세율은 법률로 정한다」고 정합니다. 「국세기본법」 제16조는 그 법률이 정한 요건에 해당하는 사실을 장부와 증거자료로 조사하여 과세표준을 결정하도록 정하고 있습니다. 본 신청은 그 조사 및 증거판단의 기준을 구하는 것입니다.

납세자가 발행기관·외국보관기관·예약결제기관·국내 증권회사 및 자신의 거래원장을 국제 증권식별정보와 지급사건을 기준으로 연결하여, 제3자가 동일 결과를 추적·재현할 수 있는 장부와 관계 증거자료를 제출한 경우 과세관청이 이를 어떠한 법적 기준으로 조사하고 채택 또는 배척하여야 하는지를 명확히 해석받는 것이 목적입니다.

국가의 정보전달체계에 특정 기록이 존재하지 않는 것과 해당 국제 금융거래의 기초사실 자체가 존재하지 않는 것은 동일하지 않습니다. 따라서 국내 전달체계의 정보 공백이 확인되는 경우에도 납세자가 객관적인 국외·국내 원자료로 그 공백을 복원하고 상호검증할 수 있다면, 그 자료를 과세표준 조사·결정에서 어떻게 취급해야 하는지에 대한 객관적인 기준이 필요합니다.

국가의 정보전달체계에 공백이 있다는 사정을 납세자의 증거 부족으로 전환하여 취급할 수 있는지에 관하여도 해석을 구합니다. 검증 가능한 장부를 배척하려면 어느 기재가 사실과 다른지, 반대사실은 무엇인지, 그 반대사실을 뒷받침하는 객관적 자료와 법적 근거가 무엇인지가 특정되어야 하는지에 관한 해석을 구합니다.

미국 규제투자회사의 결산으로 확정되는 분배금의 재원·성격, 국제 원천징수 및 재분류 과정, 국내 금융기관에 전달·보유되는 소득성격 자료와 납세자의 연속된 취득원가 장부가 존재하는 경우에 「국세기본법」 제14조 및 제16조에 따라 어떠한 사실과 자료를 조사하여 국내법상 과세요건을 확정하여야 하는지에 관한 일반적인 법규 해석을 구하는 것입니다.

따라서 사실의 확인은 특정 형식문서의 존부를 선행 전제로 삼는 것이 아니라, 먼저 발행기관의 결산으로 확정된 분배금의 재원·성격과 금액을 확인하고, 그 결과가 국제 원천징수·재분류 체계를 거쳐 국내에 어떻게 전달·반영되었는지를 대조한 다음, 납세자의 연속된 취득원가 장부로 개인별 귀속액과 지급 직전의 조정취득가액을 확인하고, 그 확인된 사실에 국내 세법의 구체적인 소득유형과 구성요건을 적용하는 순서가 「국세기본법」 제14조 및 제16조의 취지에 부합하는지에 관한 해석을 구합니다.

이 신청이 구하는 해석의 중심은 과세요건의 성립 여부를 어떠한 사실과 자료로 확정하는가에 있습니다. 이를 한 가지 물음으로 모으면 다음과 같습니다. 「소득세법」 제17조를 적용하기에 앞서 해당 지급액이 이익이나 잉여금의 분배인지 자본의 감소로 인한 대가인지를 국내외 제반 규정에 따라 사실 판단하여야 한다면, 그 사실 판단은 구체적으로 어떠한 자료를 어떠한 순서와 기준으로 조사하여 수행하여야 하는지. 아래 각 질의는 그 하나의 물음을 조사의 차례에 따라 나눈 것입니다.

이를 달리 표현하면, 원자료에서 확인되는 사실과 국내 과세자료의 기재가 서로 다른 경우 과세요건사실을 원자료에 따라 확정하여야 하는지, 아니면 국내 과세자료의 기재에 따라 확정하여야 하는지에 관한 해석입니다. 본 신청은 관계 기관 사이의 판단 순위를 질의하는 것이 아니라, 지급사건·분배재원·최종 재분류·투자자 귀속·조정취득가액·국내법상 과세요건에 이르는 사실관계와 법률적용의 연결을 어떠한 기준으로 확정하여야 하는지를 질의하는 것입니다.

**[세법해석을 구하는 사항]**

질의 1. 검증 가능한 장부의 지위 — 정보공개청구로 확보한 공적 자료와 외부기관 발급자료를 원자료로 하고, 국제적으로 통용되는 증권식별정보로 각 지급사건을 연결하여 제3자가 동일한 원자료와 동일한 연산절차에 따라 재현할 수 있도록 작성된 투자자 장부(취득원가조서·상세원부)와 그 관계 증거자료가 「국세기본법」 제16조 제1항에 따른 과세표준 조사·결정의 근거자료로 취급될 수 있는지. 취급될 수 있다면 과세관청은 그 장부와 관계 증거자료를 어떠한 기준으로 조사·검증하여야 하는지.

질의 2. 장부와 다른 사실을 인정하는 기준 — 과세관청이 위 장부의 특정 기재와 다른 사실을 인정하려는 경우, 같은 조 제2항에 따라 사실과 다르다고 보는 구체적 기재를 특정하고 그 부분에 대하여 조사한 사실에 따라 결정하여야 하는지. 그 경우 어떠한 반대사실과 객관적 근거를 조사·제시하여야 하는지.

질의 3. 반대사실과 결정근거의 명시 — 같은 조 제3항에 따라 장부와 다른 사실 또는 누락을 조사하여 결정한 경우, 조사하여 인정한 사실과 그 결정근거를 구체적으로 결정서에 기재하여야 하는지.

질의 4. 국내법상 적용 조항 및 과세요건사실의 특정 — 미국 연방세법상 규제투자회사로 과세되는 상장지수펀드가 지급한 분배금에 「소득세법」 제17조를 적용하는 경우, 과세관청은 같은 조 제1항 각 호 중 적용되는 소득유형과 그 구성요건을 먼저 특정하여야 하는지. 가. 같은 항 제6호를 적용하는 경우, 해당 지급액이 외국법인의 「이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금」에 해당한다는 사실을 어떠한 자료와 기준으로 확인하여야 하는지. 나. 같은 항 제3호 및 제2항 제1호를 적용하는 경우, 「주식의 소각이나 자본의 감소」에 해당하는 법률행위가 실제로 존재하였다는 사실과 주주가 취득한 금전, 그 밖의 재산의 가액, 그 주식의 취득에 사용한 금액 및 그 초과액을 각각 어떠한 자료와 기준으로 확인하여야 하는지. 다. 위 각 유형의 과세요건사실을 특정하지 아니한 채 외국법인으로부터 지급되었다는 사실 또는 분배금이라는 외형만으로 배당소득의 과세표준을 결정할 수 있는지.

질의 5. 국제 세원자료의 조사 범위 — 납세자가 발행기관 확정자료, 국제 증권식별정보, 외국 원천징수·재분류·환급자료, 한국예탁결제원·증권회사 자료 및 개인별 취득원장을 제출한 경우, 외국 금융상품이라는 이유만으로 이들 자료의 확인·대조를 생략할 수 있는 별도의 법적 근거가 있는지. 없다면 「국세기본법」 제14조 및 제16조에 따른 조사·증거판단 기준은 무엇인지.

질의 6. 자료충돌 시 채택·배척 기준 — 발행기관·외국보관기관·한국예탁결제원·증권회사·투자자 장부 사이에 정보가 불일치하거나 일부 단계의 정보가 누락된 경우, 작성주체·목적·확정시점·적용범위·실제 자금 및 세액 흐름·독립자료와의 정합성 중 어떠한 요소를 기준으로 자료를 채택 또는 배척하여야 하는지. 특히 국제 금융·세무 원장과 국내 과세자료 사이의 불일치가 객관적으로 확인되는 경우, 과세표준을 결정하기 전에 어느 자료를 어떠한 기준으로 조사·대조하여야 하는지.

질의 7. 국내법상 소득구분의 특정 — 국외에서 사용되는 Dividend, Non-Dividend Distribution, Return of Capital, Capital Gain 등의 명칭 자체만으로 국내 소득구분을 확정하는 것이 아니라, 먼저 객관적 거래사실과 지급재원을 조사한 후 과세관청이 적용하는 「소득세법」상 구체적 항목과 구성요건을 특정하여야 하는지. 해당 분배가 어떠한 재원에서 지급되었는지와 그 과정에 어떠한 법률행위가 있었는지를 먼저 조사하여야 하는지, 지급의 명칭(배당금입금·Dividend·비배당분배)과 외형만으로 그 조사를 갈음할 수 있는지도 함께 해석하여 주시기 바랍니다.

질의 8. 과세요건사실의 확인을 위한 자료의 조사·대조 순서 — ⑩ 사실관계에서 제시한 자료계보에 따라 발행기관의 확정자료, 국제 원천징수·재분류자료, 국내 전달자료 및 투자자별 장부를 순차로 조사·대조하여 과세요건사실을 확정하는 것이 「국세기본법」 제14조·제16조에 부합하는지. 달리 판단하여야 하는 경우 적용되는 법적 기준은 무엇인지 특정하여 주시기 바랍니다.

질의 9. 특정 형식문서가 존재하지 아니하는 경우의 조사·증거판단 기준 — 발행기관의 결산·세무자료로 분배금의 재원과 최종 소득성격을 확인할 수 있고, 외국 원천징수의무자·보관기관과 국내 금융기관이 보유한 재분류·세액정산 자료로 그 결과를 추적·대조할 수 있으며, 납세자의 연속된 취득원가 장부로 개인별 귀속액과 지급 직전의 조정취득가액을 검증할 수 있는 경우를 전제로 질의합니다. 과세관청이 적용하려는 국내법상 구성요건과 그에 필요한 법률행위의 존부, 그리고 해당 외국 법령상 결의서·회의록의 작성의무가 있는지를 먼저 확인하지 아니한 채, 특정 형식문서가 제출되지 아니하였다는 사정만으로 위 결산자료·소득성격 확정자료·원천징수 재분류자료 및 납세자의 취득원가 장부를 배척할 수 있는지. 해당 문서가 반드시 필요한 증거자료라고 보는 경우에는, 그 문서가 입증하여야 하는 국내법상 과세요건사실과 그 법적 근거, 그리고 다른 객관적 자료로는 그 사실을 확인할 수 없는 이유를 함께 밝혀 주시기 바랍니다. 아울러 외국법인 또는 외국 투자회사의 분배에 관하여, 대한민국 회사법상 자본의 감소에 상응하는 결의서·회의록이 존재하는 경우에 한정하여 발행기관의 결산·세무자료에서 확인되는 실제 분배재원 및 그 분배에 따른 취득가액 조정이라는 객관적 사실을 인정할 수 있다고 보는 것인지 질의합니다. 그와 같은 제한이 가능하다고 보는 경우에는 그 국내법상 근거와 해당 문서가 증명하여야 하는 과세요건사실을 특정하여 주시기 바랍니다.

질의 10. 국내에 이미 전달된 자료의 우선 확인 — 납세자에게 외국의 특정 형식문서를 요구하기 전에, 과세관청이 국내 증권회사에 이미 전달·보관되어 있는 해당 지급회차의 소득성격 재분류자료, 외국 원천징수세액 변경자료 및 환급자료와 그 기초가 된 외국 보관기관 자료를 먼저 확인·대조하여야 하는지.

질의 11. 국내에서 확인할 수 없는 사실의 확인 수단 — 과세관청이 과세요건사실의 확인을 위하여 국내에서 확보할 수 없는 자료가 반드시 필요하다고 판단하는 경우, 납세자에게 해당 외국 제도에 존재하지 아니하는 형식문서의 제출을 요구하는 것과 별개로, 「대한민국과 미합중국 간의 소득에 관한 조세의 이중과세 회피와 탈세방지 및 국제무역과 투자의 증진을 위한 협약」 제28조(정보

교환)가 정한 권한 있는 당국 간 정보 교환 등 적법한 절차를 통하여 그 사실을 확인할 수 있는지.

질의 12. 소득성격 자료계보와 국내 과세관청의 사실인정 · 법률적 포섭 권한 — 발행기관의 결산 · 세무자료에서 확정된 지급재원과 소득성격이 외국 원천징수의무자 · 보관기관의 재분류 및 세액정산을 거쳐 한국예탁결제원과 국내 증권회사에 같은 지급사건의 식별정보 · 보유수량 · 재분류된 소득성격 · 변경세액 · 환급금의 형태로 전달 · 보유되고 있는 경우를 전제로 질의합니다.

가. 「소득세법」 제17조 제1항 제6호의 「외국법인으로부터 받는 이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금」이라는 과세요건을 적용하기 위하여는, 해당 지급액이 실제로 외국 발행법인의 이익이나 잉여금에서 지급되었다는 기초사실을 먼저 객관적 자료에 따라 조사 · 확정하여야 하는지.

나. 국제 금융 · 세무 원장에서 확인되는 지급재원 및 소득성격과 다른 사실을 국내 과세단계에서 인정하려는 경우에는, 어느 단계에서 어떠한 자료를 조사하여 어떠한 반대사실을 인정하였는지와 그 결정근거를 「국세기본법」 제16조에 따라 특정하여야 하는지.

다. 과세관청의 법률적 소득구분 권한이 객관적으로 존재하는 거래사실에 대한민국 세법을 적용하는 권한을 넘어, 외국 발행법인의 결산 · 세무자료 및 국제 금융원장에서 확인되지 아니하는 이익 · 잉여금, 분배재원 또는 회사법상 법률행위가 존재한 것으로 보아 과세요건사실을 구성할 수 있는 권한까지 포함하는지. 포함한다면 그 구체적인 법률상 근거와 요건은 무엇인지.

라. 외국에서 Nondividend Distribution 또는 Return of Capital로 확정 · 재분류된 사실 자체가 대한민국의 소득구분을 당연히 결정하지 아니하는 것과 마찬가지로, 대한민국 과세관청의 법률적 소득구분도 그 선행단계에서 객관적으로 확정된 외국 발행법인의 분배재원과 국제 금융거래의 기초사실 자체를 변경하는 효력을 가지는 것은 아닌지. 국내법의 적용이 그 기초사실을 변경하는 것이 아니라 확인된 사실에 국내법의 법률효과를 부여하는 것인지에 관한 해석을 구합니다.

질의 13. 적용 호의 특성과 「집합투자기구로부터의 이익」의 산정 — 해당 지급이 「소득세법」 제17조 제1항의 배당소득에 해당한다고 보는 경우 같은 항의 어느 호를 적용하는지 먼저 특정하여야 하는지. 해당 발행주체와 상품구조가 「소득세법 시행령」 제26조의2 제2항의 「국외에서 설정된 집합투자기구」에 해당하여 제5호를 적용하여야 하는지, 아니면 발행주체의 법적 성격에 따라 제6호를 적용하여야 하는지. 제5호를 적용하는 경우에는 해당 지급액 중 어떠한 부분이 「집합투자기구로부터의 이익」에 해당하는지, 제6호를 적용하는 경우에는 어떠한 부분이 외국법인의 「이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금」에 해당하는지를 각각 어떠한 사실과 자료로 판단하여야 하는지.

특히 제5호를 적용하는 경우 「집합투자기구로부터의 이익」이 법령에 산정 구조를 두고 있습니다. 같은 시행령 제26조의2 제4항은 일정한 거래 · 평가손익을 그 이익에 포함하지 아니한다고 정하고, 제6항은 「각종 보수 · 수수료 등을 뺀 금액으로 한다」고 정하며, 제9항은 그 과세표준 계산방식 등을 재정경제부령으로 정하도록 위임합니다. 그 위임에 따른 「소득세법 시행규칙」 제13조 제1항은 제1호에서 「집합투자기구가 투자자에게 좌당 또는 주당 분배하는 금액」으로, 제2호에서 「결산 시 과세표준기준가격에서 매수 시(매수 후 결산 · 분배가 있었던 경우에는 직전 결산 · 분배 직후) 과세표준기준가격을 뺀 후 직전 결산 · 분배 시 발생한 과세되지 않은 투자자별 손익을 더하거나 뺀 금액」으로(분배하는 금액을 한도) 정하고, 외국 집합투자증권으로서 과세표준기준가격이 없는 경우에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제280조 제4항 본문에 따른 기준가격을 쓰도록 정합니다. 그러므로 가. 본건과 같은 외국 상장 집합투자증권이 위 제1호와 제2호 중 어느 계산방식에 따르는지를 먼저 특정하여야 하는지. 나. 제2호의 계산방식에 따르는 경우, 분배에 따른 기준가격 또는 과세표준기준가격의 변동과 투자원본의 반환에 해당하는 부분이 위 산식에 어떠한 방법으로 반영되는지. 다. 그러함에도 지급받은 분배금의 전액을 「집합투자기구로부터의 이익」으로 보아 과세표준에 산입하는 것이 위 시행규칙의 계산방식과 양립할 수 있는지. 양립한다고 보는 경우에는 그 법적 근거는 무엇인지.

질의 14. 분배재원 확인에서 결산 · 법정 세무계산의 지위 — 해당 외국 발행주체의 분배재원과 이익 · 잉여금 해당 여부를 판단함에 있어, 발행주체의 결산자료와 법정 세무계산자료는 그 재원의 발생 · 존부 · 성격을 직접 확인하는 원천자료에 해당하는지. 과세관청은 연차보고서 · 연말 세무자료 · 법정 보고서 등 그 자료를 조사한 뒤 국내법상 과세요건에 포섭하여야 하는지. 국내법도 이익배당의 재원을 결산에서 정하고 있습니다(「상법」 제462조 제1항). 나아가 과세관청이 자본감소 결의서 또는 회의록의 부존재를 이유로 위 결산자료를 조사하지 아니한 채 이익 · 잉여금의 존재를 인정할 수 있는지. 인정할 수 있다면 자본감소 관련 문서의 부존재가 이익 · 잉여금의 존재를 증명하는 법적 근거는 무엇인지. 결산 및 법정 세무계산으로 확인된 바와 달리 인정하려는 경우 「국세기본법」 제16조 제2항 · 제3항에 따라 어떠한 반대사실과 조사 근거를 결정서에 적어야 하는지.

질의 15. 「자본의 감소」의 판단 준거 — 같은 조 제2항 제1호를 적용하는 경우 「주식의 소각이나 자본의 감소」라는 선행 법률행위와 취득에 사용한 금액의 초과라는 두 요건을 각각 확인하여야 하는지. 그 해당 여부는 해당 외국법인의 설립 준거법에 따라 판단하여야 하는지. 발행기관의 준거법과 상품구조상 그러한 법률행위가 확인되지 아니하는 경우에도, 외국 세법상 비배당분배(Nondividend Distribution)로 분류되었다는 사정만으로 이를 같은 호의 「자본의 감소」에 해당한다고 볼 수 있는지.

질의 16. 어느 경로에도 해당하지 아니하는 경우 — 제1항 각 호의 요건사실(이익·잉여금의 분배 또는 수익분배의 성격)도, 제2항 제1호의 선행 법률행위도 확인되지 아니하는 경우, 과세관청은 어느 조항을 적용하며 그에 앞서 어떠한 사실을 확정하여야 하는지.

질의 17. 과세요건의 성립 여부인가, 과세의 예외인가 — 이 물음의 전제가 되는 기초사실은 다음과 같습니다. 발행기관의 결산 및 법정 세무계산에서 해당 부분은 이익 및 잉여금(earnings and profits)에서 지급된 것이 아닌 것으로 확정되어 있고, 그 결과가 연말 세무자료의 제3란(비배당분배)과 기업행위 보고에 기재되어 있습니다. 이는 외국 세법상의 명칭만을 근거로 하는 것이 아니라, 발행기관의 결산 및 법정 세무계산으로 확인된 이익 및 잉여금과 분배재원, 그리고 그에 따른 최종 세무분류에 기초한 것입니다. 그 기초사실과 자료에 국내법의 어느 과세요건을 적용할 것인지는 별개의 법률적 판단입니다.

해당 지급액 가운데 취득가액 범위 안의 투자원본 반환에 해당하는 부분이 「소득세법」 제17조 제1항 각 호의 요건(이익·잉여금의 분배 또는 수익분배의 성격)에 해당하지 아니하는 경우, 그것은 과세요건이 성립하지 아니한 것(소득의 부존재)인지, 아니면 과세요건은 성립하되 비과세·감면에 해당하는 것인지. 전자라면 그 요건사실의 존재에 관한 조사·확정의 책임은 「국세기본법」 제16조에 따라 과세관청에 있는지. 후자로 보는 경우에는 그 비과세 또는 감면의 법적 근거(조문)와, 납세자가 입증하여야 할 요건사실이 무엇인지를 특정하여 주시기 바랍니다. 아울러 위와 같이 이익 및 잉여금에서 지급되지 아니하였다는 기초사실이 확인되는 경우에도 제17조 제1항 각 호의 요건이 성립한다고 보려면 어떠한 사실을 더 확인하여야 하는지를 밝혀 주시기 바랍니다. 이는 과세요건의 불성립과, 과세요건이 성립한 뒤 별도의 비과세·감면 규정을 적용하는 것은 법률구조가 서로 다르기 때문입니다. 어느 경우에 해당하는지에 따라 확인하여야 할 과세요건사실, 적용 조항 및 조사·결정의 근거가 달라질 수 있습니다.

질의 18. 세액(분자)과 과세표준(분모)의 확정단계 — 외국 원천징수 단계에서는 지급 시점에 잠정적으로 산정된 분배정보로 먼저 원천징수가 이루어지고, 과세연도 종료 후 발행기관의 결산으로 그 성격이 확정되면 적격중개인 단계에서 재분류 또는 취소가 이루어져 원천징수세액이 정정·환급됩니다. 신청인의 자료에서는 그 환급이 국내 원장의 외국납부세액에는 반영되는 한편, 과세표준이 되는 소득금액은 지급 시점의 잠정자료(분배통지) 그대로 유지되는 경우가 확인됩니다. 그 경우 가. 외국납부세액(분자)이 재분류 확정단계의 자료로 산정된다면, 그 과세표준(분모)도 같은 확정단계의 자료로 산정하여야 하는지. 나. 지급 시점의 잠정자료로 과세표준을 유지하면서 세액만 확정단계 자료로 조정하는 것이 「국세기본법」 제14조 및 제16조에 비추어 허용되는지. 허용된다면 그 법적 근거는 무엇인지. 다. 외국 원천징수 단계에서 재분류가 취소되어 원천징수가 소급하여 없던 것으로 정리된 경우, 그 취소 전의 잠정 분배정보를 국내 과세표준의 근거로 삼을 수 있는지. 삼을 수 있다면 어떠한 사실을 추가로 확인하여야 하는지.

라. 신청인이 관계기관에 대한 정보공개를 통하여 확인한 자료에서는, 외국 원천징수 단계에서 과세연도 종료 후 확정된 재분류 결과를 투자자별 국내 배당소득 과세표준에 반영하는 구체적인 산정기준 또는 변환기준을 확인하지 못하였습니다. 그와 같은 재분류 확정자료가 국내 금융기관에 전달·보유되어 있음에도 이를 국내 과세표준에 반영하는 별도의 산정기준이 존재하지 아니하거나 확인되지 아니하는 경우, 최초 지급 시점의 잠정자료를 과세표준으로 계속 사용하는 법적 근거는 무엇인지. 반대로 확정된 재분류자료를 반영하여야 한다면 그 국내법상 소득구분·과세표준으로의 변환기준과 계산방법은 무엇인지.

위 질의 13부터 18까지의 차례는 법적 추론의 차례와 같습니다 — 어느 조문으로 과세하는가(13) → 그 조문이 요구하는 사실은 어떠한 원천자료에서 확인되는가, 원천자료와 다른 사실을 인정하려면 무엇을 특정하여야 하는가(14) → 의제배당을 택한다면 「자본의 감소」는 무엇을 기준으로 판단하는가(15) → 어느 경로에도 해당하지 아니하면 어떻게 하는가(16) → 그것이 과세요건의 성립 문제인가 과세의 예외 문제인가(17) → 세액과 과세표준이 같은 확정단계의 자료에 서야 하는가(18). 질의 19와 20은 그 물음을 과세요건의 성립 쪽에서 다시 여쭙는 것입니다 — 취득가액 범위 안의 투자원본 반환에 배당소득의 과세요건이 성립하려면 무엇이 더 있어야 하는가(19), 특정 형식문서의 부존재가 그 요건사실을 대신할 수 있는가(20).

질의 19. 투자원본의 반환에 대한 배당소득 과세요건의 성립 여부 — 주요 금융국의 과세제도에서는 투자자에게 지급된 현금의 명칭만으로 당기의 소득을 확정하지 아니하고, 지급재원의 성격과 투자원본의 잔존 여부를 구분하여 과세요건을 판단합니다. 취득가액 범위 안의 투자원본 반환은 당기의 과세소득과 구별하면서 그 금액만큼 취득가액 또는 이에 대응하는 자본계정을 줄이고, 원본이 소진된 뒤의 초과분배 별도의 과세요건을 적용하는 구조가 확인됩니다(C-12에 미국·캐나다·영국·독일·스위스·호주·일본 일곱 통화권의 당국 공표 문언을 옮겼습니다). 그 구체적인 법률형식은 나라마다 다르며, 신청인은 이를 대한민국에 그대로 적용하여 달라는 것이 아닙니다. 소득구분은 국내법이 정하므로, 이 자료는 「소득세법」 제17조의 독자적인 과세요건을 확인하기 위한 비교자료로 제출하는 것입니다.

그러므로 다음을 해석하여 주시기 바랍니다. 가. 발행기관의 결산·법정 세무자료, 국제 원천징수·재분류 자료 및 투자자별 취득가액 장부에 의하여 해당 지급액이 투자원본의 반환이고 지급 직전 조정취득가액의 범위 안에 있음이 확인되는 경우, 그 금액에 대하여 「소득세법」 제17조의 배당소득 과세요건이 성립한다고 판단하려면 어떠한 과세요건사실이 추가로 존재하여야 하는지. 그 적용 조문.

요건사실·이를 확인할 증거자료 및 과세표준 계산기준을 특정하여 주시기 바랍니다.

나. 그러한 추가 과세요건사실이 확인되지 아니하는 경우, 해당 금액은 배당소득은 성립하되 별도의 비과세·감면 규정에 의하여 과세하지 아니하는 것인지, 아니면 애초 「소득세법」 제17조의 소득 과세요건이 성립하지 아니하여 당기의 과세소득이 존재하지 아니하는 것인지 구분하여 주시기 바랍니다. 전자로 보는 경우에는 그 비과세 또는 감면의 조문과 납세자가 입증하여야 할 요건사실을, 후자로 보는 경우에는 그 요건사실의 조사·확정 책임이 「국세기본법」 제16조에 따라 과세관청에 있는지를 함께 밝혀 주시기 바랍니다.

다. 투자원본의 반환액이 지급 직전 조정취득가액을 초과하는 경우, 그 초과부분에 대하여는 어느 소득유형의 어떠한 과세요건이 적용되는지와 그 과세표준 계산기준은 무엇인지. 라. 취득가액 범위 안의 금액을 당기의 배당소득 과세표준에 산입하는 경우, 그 금액을 투자자의 취득가액에서 차감하는지 여부와 그 계산기준은 무엇인지. 차감하지 아니한다면 뒤에 그 주식을 양도할 때 같은 금액이 취득가액에 그대로 남아 「소득세법」 제94조 제1항 제3호의 양도소득 계산에 반영되는지. 분배 단계와 양도 단계에서 같은 금액이 이중으로 과세되거나 어느 단계에서도 취득가액에 반영되지 아니하는 결과가 생기지 아니하도록 하는 국내법상 연결규칙이 있는지, 있다면 그 조항과 계산방법을 특정하여 주시기 바랍니다.

마. 국내 금융기관의 전산상 지급유형 표기 또는 최초 지급 시점의 배당 표기가 있다는 사정만으로 그 금액을 「소득세법」 제17조의 배당소득으로 판단하기에 충분한지. 충분하다고 보는 경우에는 그 법적 근거와 그때 충족되는 과세요건사실을 밝혀 주시기 바랍니다. 충분하지 아니하다면, 발행기관의 결산과 분배재원, 국제 원천징수와 최종 재분류자료, 투자자별 귀속수량과 조정취득가액 가운데 어떠한 자료를 어떠한 순서로 조사하여 소득의 존재와 그 금액을 확정하여야 하는지 밝혀 주시기 바랍니다.

질의 20. 특정 형식문서의 부존재와 배당소득으로 보는 효과의 법률상 근거 — 발행기관의 결산·세무자료 및 국제 원천징수·재분류자료에 의하여 투자원본의 반환이라는 지급재원이 확인되고, 투자자별 장부에 의하여 해당 금액이 지급 직전 조정취득가액의 범위 안에 있음이 확인되는 경우를 전제로 질의합니다.

가. 자본감소 결의서 또는 이사회 회의록이 존재하지 아니하거나 제출되지 아니하였다는 사정만으로 그 지급액을 「소득세법」 제17조의 배당소득으로 포섭할 수 있는지. 포섭할 수 있다면 특정 문서의 부존재 또는 미제출이 같은 조의 어떠한 과세요건사실을 충족시키는지를 특정하여 주시기 바랍니다. 「주식의 소각이나 자본의 감소」라는 법률행위가 존재하지 아니한다는 사실과, 「이익이나 잉여금의 분배」가 존재한다는 사실은 서로 다른 과세요건사실이기 때문입니다.

나. 그와 같이 보는 효과가 법률의 해석에서 나오는 것인지, 아니면 별도의 간주 또는 의제 규정을 필요로 하는 것인지. 비교자료로 든 독일 「법인세법」 제27조 제8항은 외국법인의 출자반환에 관하여 신청에 따른 별도의 확정절차를 두고, 그 확정이 이루어지지 아니한 경우에는 이를 이익분배로 「본다」고 법률의 명문으로 정하고 있습니다(제9문). 대한민국에서 특정 문서 또는 절차의 부존재에 배당소득으로 보는 효과를 붙이려는 경우, 그러한 간주 또는 의제의 근거가 되는 국내법상 조항이 있는지, 없다면 그와 같은 효과를 법률의 근거 없이 인정할 수 있는지에 관한 해석을 구합니다.

다. 해당 외국법인의 설립 준거법에 그 문서의 작성의무가 있는지를 먼저 확인하여야 하는지. 작성의무가 확인되지 아니하는 문서의 부존재를 이유로 발행기관의 결산·세무자료와 투자자의 취득원가 장부를 조사하지 아니할 수 있는지.

질의 21. 잠정자료와 후행 확정자료가 서로 다른 경우 과세요건사실과 과세표준의 판단 기준 — 국제 증권거래의 최초 지급 시점에 전산상 지급유형이 배당으로 기록되고, 그 뒤 발행기관의 결산·법정 세무계산과 외국 원천징수기관 또는 적격중개인의 재분류 및 원천징수세액의 정정·환급으로 최초 정보와 다른 최종 세원정보가 확인되는 경우를 전제로 질의합니다(⑩ 제9절의 사례).

가. 「국세기본법」 제14조·제16조 및 「소득세법」 제17조를 적용함에 있어, 그 과세요건사실과 과세표준은 「어느 시점의 어떠한 객관적 자료」를 기준으로 확정하여야 하는지. 최초 지급 시점의 잠정자료와 과세연도 종료 후의 확정자료 가운데 어느 확정단계의 자료가 기준이 되는지를 밝혀 주시기 바랍니다.

나. 최초 지급 시점의 전산상 지급유형만으로 과세요건사실과 과세표준을 확정할 수 있다고 보는 경우, 그 뒤 발행기관의 결산·법정 세무계산 또는 국제 원천징수의 재분류로 최초 지급정보와 다른 최종 소득성격 또는 과세대상 금액이 확인되는 때에도 최초 자료를 계속 과세표준의 기초로 삼을 수 있는지. 삼을 수 있다면 그 법적 근거와 요건은 무엇인지.

다. 반대로 후행하는 확정자료를 과세요건사실의 판단에 반영하여야 한다면, 그 반영은 납세자에게 유리한 투자원본의 반환에만 미치는 것이 아니라, 최초 자료에서 드러나지 아니하였다가 후행 확정자료에서 확인되는 과세소득에도 동일한 기준으로 미치는지. 동일한 법적 증거판단의 기준이 과소과세와 과다과세 양쪽에 대칭으로 적용되는지를 밝혀 주시기 바랍니다. 달리 적용된다면 그 법적 근거와 요건은 무엇인지도 함께 밝혀 주시기 바랍니다.

라. 그 불일치가 과세표준에 영향을 미치는 경우, 이를 「국세기본법」 제45조의2에 따른 경정의 청구와 같은 법 제16조에 따른 조사·

결정 가운데 어느 절차로 다루어야 하는지. 납세자가 스스로 그 불일치를 객관적 자료로 제시한 경우 과세관청이 같은 조 제2항·제3항에 따라 조사한 사실과 결정의 근거를 결정서에 적어야 하는 범위는 어디까지인지.

마. 위와 같은 판단의 기준이 법령에 정하여져 있지 아니하다고 보는 경우에는, 「국세기본법」 제14조와 제16조의 입법 취지에 따라 그 기준을 어떻게 해석하여야 하는지를 밝혀 주시기 바랍니다.

본 신청은 전산의 운영방법이나 개별 기관의 업무처리를 질의하는 것이 아닙니다. 같은 지급사건에 관하여 서로 다른 자료가 있을 때 「무엇이 법률상 과세요건사실인가」를 질의하는 것이며, 그 해석은 하나의 환급사건에 그치지 않습니다. 잠정 배당이 최종적으로 투자원본의 반환으로 확정되면 과다계상의 문제가 되고, 잠정 자료에 나타나지 아니한 소득이 뒤에 확인되면 누락세원의 문제가 됩니다. 동일한 해석이 국가의 세원 확보와 납세자의 권리보호에 함께 적용됩니다.

**[요청하는 회신형식]**

각 질의에 대하여 적용 법조문·시행령·시행규칙·행정규칙·공개된 해석례 또는 판례 등 근거를 특정하여 다음 사항이 구분되도록 회신하여 주시기 바랍니다.

1. 조사하여야 할 과세요건사실 2. 각 사실을 확인하기 위한 객관적 자료의 범위 3. 자료가 충돌할 때의 채택·배척 기준 4. 납세자가 제출한 장부와 다른 사실을 인정할 경우 필요한 조사내용과 결정근거 5. 특정 형식문서가 존재하지 않을 때 다른 객관적 증거로 대체할 수 있는 기준 6. 7단계 기준 중 수정 또는 적용할 수 없는 부분과 그 대체기준 7. 「소득세법」 제17조 제1항 중 적용되는 호와 그 산정 구조 8. 과세요건의 불성립과 비과세·감면 중 어느 것에 해당하는지 및 그에 따른 입증책임의 소재 9. 분배 단계와 양도 단계 사이의 취득가액 연결규칙 10. 잠정자료와 후행 확정자료가 다를 때 과세요건사실과 과세표준의 기준이 되는 확정단계 11. 그 기준이 과소과세와 과다과세에 대칭으로 적용되는지 여부

국가가 확보하지 못한 사실을 투자자가 객관적 국제 원자료로 추적·복원하였다는 이유로 그 사실이 소멸하는 것은 아닙니다. 근거과세는 검증 가능한 사실을 외면하는 권한이 아니라, 그 사실을 조사하고 검증하여 과세표준을 결정하기 위한 원칙인지 명확한 해석을 요청합니다.

본 신청은 특정 세무서의 조사·처분, 개별 세액계산 또는 환급 여부에 대한 판단을 구하는 것이 아니라 위 법률조항의 일반적 적용기준에 관한 해석을 구하는 것입니다. 만일 본 신청의 전부 또는 일부가 법규해석의 대상이 아닌 개별 사실확인 또는 집행에 관한 사항에 해당한다고 판단하시는 경우에는, 해당 질의번호와 그와 같이 보는 법적 근거를 특정하여 주시고, 나머지 법규해석 사항에 대하여는 각각 해석하여 주시기 바랍니다.

**⑩ 사실관계(필수 기재사항)**

**1. 확인된 국제 세원정보의 전달구조**

한국예탁결제원의 공식 정보공개 결정자료에 따르면, 해외 ETF의 소득재분류 관련 정보는 해외발행사에서 정보제공벤더, 외국보관기관, 한국예탁결제원, 예탁참가자(증권회사)로 전달되는 구조를 가집니다. 외국보관기관이 작성하는 정기 리포트에는 재분류된 소득성격, 확정세액, 환급금 등이 제공됩니다. 또한 소득재분류 리포트의 핵심 항목으로 예탁계좌(증권회사 단위), ISIN, 기준일, 보유수량, 재분류된 소득성격, 변경세액, 환급금 등이 확인됩니다. 이는 국제 세원정보가 단순한 명칭이 아니라 식별자·권리일·수량·소득성격·세액·환급금이라는 구조화된 자료의 형태로 존재함이 확인됩니다.

가. 접수번호 16764618 — 외국보관기관으로부터 원천징수·환급처리 내역을 수령하여 증권회사에 전달하는 사실이 확인됩니다 (해외발행사 → 정보벤더 → 외국보관기관 → 한국예탁결제원 → 증권회사). 국제 세원자료의 전달계보가 실제 금융인프라에 존재한다는 의미입니다.

나. 접수번호 16835791 — 재분류 리포트에 예탁계좌, ISIN, 기준일, 보유수량, 재분류 소득성격, 변경세액, 환급금이 포함됩니다. 투자자 장부와 기관 원장을 공통키로 대조할 수 있는 자료구조가 확인됩니다.

다. 접수번호 16848276 — 특정 종목 신 ISIN의 2024년 3월부터 10월까지 지급분 전액이 Non-Dividend Distribution으로 재분류되고 미국 현지 원천세가 전액 환급된 사실이 확인되며, 구 ISIN 리포트는 부존재합니다. 또한 발행사 정보가 외국보관기관의 연간 처리 마감 이후 제공되어 일부 정보가 재분류 사이클에서 제외되는 사실이 확인됩니다. 국내 기록의 부존재와 기초거래의 부존재를 동일시할 수 없음을 보여주는 실제 사례이며, 정보전달의 시간적 단절이 국내 원장의 공백을 발생시킬 수 있음을 의미합니다.

확인된 자료에 따르면, 이 사안의 정보공백은 국제 금융인프라에 소득성격 자료가 존재하지 아니하여 생긴 것이 아닙니다. 발행기관에서 확정된 분배정보는 외국 보관기관의 재분류 및 세액정산을 거쳐 한국예탁결제원과 국내 증권회사에 지급회차별 식별정보·보유수량·재분류된 소득성격·변경세액·환급금의 형태로 전달됩니다. 문제는 이와 같이 연결된 세원정보가 최종

투자자의 국내 과세원장까지 같은 계보로 이어지지 못하는 데 있습니다.

따라서 국내 과세단계에서 위 원자료와 다른 소득성격 또는 다른 기초사실을 인정하려는 경우에는, 어느 단계에서 어떠한 자료를 조사하여 상류 원자료와 다른 사실을 인정하였는지와, 그 확정된 사실을 「소득세법」 제17조의 어느 구체적 항목 및 구성요건에 따라 배당소득으로 판단하였는지와 각각 구분되어야 하는지에 관한 해석을 구합니다. 과세관청의 법률적 포섭은 객관적으로 존재하는 자료계보를 소급하여 변경하거나, 존재하지 아니한 이익·잉여금 또는 회사법상 법률행위를 창출하는 절차가 아니기 때문입니다.

## 2. 국제 금융상품의 법적·과세상 구조

본 신청이 다루는 자료는 미국에 상장된 상장지수펀드(ETF)의 분배에서 발생합니다. 그 발행주체는 「1940년 투자회사법」에 따라 등록된 투자회사이며, 미국 연방세법상 규제투자회사(Regulated Investment Company)의 요건(제851조)과 그 과세특례(제852조)의 적용을 받습니다. 규제투자회사의 분배는 연말 결산으로 그 성격이 확정되고, 확정된 결과는 발행기관의 법정 공시로 전달됩니다. 미국 연방세법 제316조 제(a)항은 배당을 이익 및 잉여금(earnings and profits)에서 지급된 부분으로 한정하고, 제301조 제(c)항 제2호는 배당이 아닌 부분을 주식의 취득가액에 충당하도록 정하며, 같은 항 제3호는 취득가액을 넘는 부분만 양도로 다루도록 정합니다. 발행기관은 제6045B조의 보고대상에 해당하는 취득가액 영향 조직행위에 대하여 Form 8937 또는 이에 관한 법정 보고를 하고, 지급자는 Form 1099-DIV 제3란(Nondividend Distributions)으로 보고합니다. 따라서 해당 분배 중 배당에 해당하는 부분과 배당에 해당하지 아니하는 부분은 발행법인의 이익 및 잉여금과 실제 분배재원에 따라 구분되고, 배당에 해당하지 아니하는 부분의 세무상 처리는 투자자의 조정취득가액에 따라 달라집니다.

「소득세법」 제17조 제2항 제1호는 취득가액의 초과 여부만을 규정한 것이 아닙니다. 같은 호는 「주식의 소각이나 자본의 감소」라는 법률행위로 인하여 주주가 취득한 금전, 그 밖의 재산의 가액이 그 주식의 취득에 사용한 금액을 초과하는 경우 그 초과액을 의제배당으로 정하고 있습니다. 따라서 같은 호를 적용하기 위해서는 선행 법률행위의 존부와 취득가액 및 그 초과액을 각각 확인하여야 하는지가 쟁점입니다.

두 법체계의 구성요건은 다음과 같습니다. 「소득세법」 제17조 제1항 제6호는 외국법인으로부터 받는 「이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금」을 배당소득으로 규정합니다. 한편 미국 연방세법 제316조 제(a)항은 법인이 주주에게 하는 재산의 분배 중 이익 및 잉여금(earnings and profits)에서 이루어진 부분을 배당으로 정의하고, 제301조 제(c)항은 그 가운데 배당에 해당하는 부분은 총소득에 산입하되, 배당에 해당하지 아니하는 부분은 주식의 조정취득가액(adjusted basis)을 감소시키며, 그 취득가액을 초과하는 부분은 원칙적으로 재산의 양도 또는 교환으로 인한 이득으로 취급하는 구조를 두고 있습니다.

본 신청은 두 법체계의 개념과 과세효과가 동일함을 전제로 하지 않습니다. 미국 규제투자회사의 결산·세무처리에서 확인되는 분배의 재원, 최종 소득성격 및 취득가액의 조정이라는 객관적 사실을 먼저 확정된 뒤, 그 사실이 「소득세법」 제17조의 어느 소득유형과 구성요건에 해당하는지를 판단하여야 하는지에 관한 해석을 구하는 것입니다.

특히 미국법상 자본의 반환(Nondividend Distribution)에 따른 취득가액의 감소가 「소득세법」 제17조 제2항 제1호의 「자본의 감소」와 당연히 동일한 법률행위임을 전제하지 않습니다. 같은 호를 적용하려는 경우에는 그 조항이 요구하는 주식의 소각 또는 자본의 감소라는 법률행위의 존재와 취득가액 초과액을 각각 객관적 자료로 확인하여야 하는지에 관한 해석을 구합니다.

외국법인의 이익·잉여금의 발생 여부와 실제 분배재원은 그 외국법인의 결산 및 그 설립·과세관할의 법률과 세무체계에서 생성·확정되는 기초사실입니다. 본 신청은 그 외국의 세무분류가 대한민국의 소득구분을 구속한다고 주장하는 것이 아닙니다. 다만 대한민국 과세관청이 「소득세법」 제17조 제1항 제6호의 「이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금」이라는 구성요건을 적용하려면, 그 전제가 되는 외국법인의 이익·잉여금과 실제 분배재원을 발행기관의 결산·세무자료 및 이에 연결되는 객관적 원자료로 먼저 확인하여야 하는지에 관한 해석을 구합니다. 그 기초사실과 다른 재원 또는 법률행위를 전제로 과세하려는 경우에는, 그와 같이 인정하는 객관적 사실과 법적 근거를 특정하여야 하는지도 함께 해석을 구합니다.

대한민국 과세관청의 권한은 외국법인의 결산상 이익·잉여금이나 실제 분배재원을 새로 만들어 내는 권한이 아니라, 그 객관적 기초사실을 조사·확정한 후 대한민국 세법이 정한 과세요건에 해당하는지를 판단하는 권한인지에 관한 해석을 구합니다.

따라서 외국법인 또는 외국 투자회사가 행한 분배 중 대한민국 회사법상 자본의 감소와 유사한 법률행위 및 결의문서가 존재하는 경우에 한하여 그 분배의 재원과 취득가액 조정에 관한 사실을 인정하고, 그러한 회사법상 절차를 전제로 하지 아니하는 분배에 대하여는 동일한 객관적 세무·금융자료가 존재하더라도 이를 인정하지 아니할 수 있는 별도의 국내법상 근거가 있는지도 함께 해석을 구합니다.

과세관청은 객관적으로 존재하는 거래사실을 조사·인정하여 그 사실에 대한민국 세법을 적용하고 소득의 법적 성격을 판단하는 기관이지, 그 판단행위 자체로 외국 발행법인에게 존재하지 아니한 이익·잉여금, 분배재원 또는 회사법상 법률행위를 창출하는

기관은 아닙니다.

따라서 「소득세법」 제17조 제1항 제6호를 적용하려면 해당 지급액이 실제로 외국법인의 이익이나 잉여금에서 지급되었다는 기초사실이 먼저 객관적 자료로 확인되어야 하고, 같은 조 제2항 제1호를 적용하려면 실제 주식의 소각 또는 자본의 감소라는 법률행위와 취득가액 초과액이 확인되어야 하는지에 관한 해석을 구합니다.

과세관청의 소득구분은 과세요건사실을 조사·인정한 뒤에 이루어지는 법률적 평가이며, 그 평가 자체가 과세요건사실을 발생시키거나 존재하지 아니한 사실을 대체할 수 있는지에 관한 명확한 해석을 요청합니다.

적용 조항과 과세요건사실의 특징이 먼저입니다. 제17조 제2항 제1호를 적용하려면 취득가액의 조사가 필수적이고, 제1항 제6호를 적용하려면 해당 분배가 「이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금」에 해당하는지를 그 재원과 성격으로 먼저 조사하여야 합니다.

외국에서 사용된 자본의 반환(Return of Capital)이라는 명칭만으로 국내법상 「자본의 감소」를 인정할 수도 없고, 반대로 국내법상 「자본의 감소」를 전제로 하는 규정을 적용하면서 실제로 그러한 법률행위가 있었는지에 대한 조사를 생략할 수도 없다고 보는 것이 타당한지에 관한 해석을 구합니다.

한편 국내 과세실무에서는 「자본의 감소로 인한 대가」임을 확인하는 자료로 자본금 감소의 결의 또는 그 회의록의 제출을 요구하는 예가 있습니다. 그러나 확인된 지배문서에 따르면 그 발행주체는 델라웨어 제정법상 신탁법(12 Del. C. 제3801조 이하)에 따라 설정된 제정법상 신탁이고, 수익권은 주당 액면가가 없는 주식으로 나뉘며 발행주식은 전액 납입되어 추가 납입의무가 없습니다. 신청인이 확보하여 제출한 발행기관의 지배문서 및 관련 미국 원천자료에서는 표시자본·법정자본·자본금의 감소 또는 납입잉여금의 감소에 해당하는 법률행위나 그 결의문서를 확인하지 못하였습니다. 따라서 국내법상 특정 회사법적 행위를 과세요건으로 적용하려는 경우에는, 해당 외국 상품의 법적 구조에서 그 행위가 실제로 존재하였는지와 이를 어떠한 객관적 자료로 확인할 것인지가 선행하여야 하는지가 아래 질의 4와 질의 9의 쟁점입니다.

### 3. 검증 가능한 투자자 장부의 정의

본 신청에서 말하는 검증 가능한 투자자 장부란 납세자가 과세결과에 맞추어 사후 작성한 단순 주장자료가 아닙니다. ISIN·CUSIP 등 국제적으로 통용되는 증권식별정보를 공통키로 하여 지급회사, 해당 지급회사의 권리귀속 기준일에 실제 권리를 보유한 수량, 발행기관의 최종 분류자료, 외국 원천징수·재분류·환급자료, 국내 금융기관의 지급·거래자료, 그리고 취득단위별 취득거래와 조정취득가액의 연속성을 연결한 장부를 의미합니다.

가. 투명성 — 출처와 변환규칙을 확인할 수 있는가. 원자료의 작성주체·문서명·지급일·식별자·산식을 기록합니다.

나. 접근성 — 조사자 또는 제3자가 원자료를 확인할 수 있는가. 발행기관 공시, 금융기관 원장, 정보공개자료 등 원천에 연결합니다.

다. 추적성 — 결과값을 원자료까지 역추적할 수 있는가. 식별자 → 지급사건 → 보유수량 → 소득성격 → 세액·환급 → 개인귀속의 계보를 둡니다.

라. 재현성 — 동일 자료와 산식으로 동일 결과가 나오는가. 원자료와 계산규칙을 고정하여 독립된 재계산이 가능합니다.

마. 상호검증성 — 독립 자료원 사이의 일치 여부를 확인할 수 있는가. 발행기관·보관기관·한국예탁결제원·증권회사·투자자 원장을 교차대조합니다.

본 장부의 신뢰성은 작성자의 지위에서 발생하는 것이 아니라, 원자료의 출처와 변환과정이 확인되고 국제적으로 통용되는 식별자에 의해 각 지급사건과 보유내역이 연결되며 제3자가 동일 자료와 산식으로 동일 결과를 재현할 수 있다는 검증구조에서 발생합니다. 공공기관 회신에서 소득재분류 자료에 예탁계좌·ISIN·기준일·보유수량·재분류된 소득성격·변경세액·환급금이 포함되고 각 권리 지급별로 국내 증권회사까지 전달된다는 것이 확인되며(접수번호 16835791, 6면), 납세자의 장부는 위 각 항목을 동일한 식별자를 기준으로 연결한 것입니다. 따라서 대조할 자료가 이미 국내에 존재합니다.

신청인은 관계기관에 대한 정보공개청구 등을 통하여 국제 증권거래 및 원천징수·재분류 과정의 객관적 자료를 확인하고, 공개된 발행기관 자료와 금융기관 발급자료를 결합하여 지급사건·보유수량·취득원가의 연결관계를 검증하였습니다. 또한 그 검증과정을 제3자가 동일한 원자료와 동일한 연산절차에 따라 재현할 수 있도록 수리적 정합성 검증 및 취득원가 계보 복원의 방법을 특허출원하고, 그 방법에 따라 지급회사별 취득원가조서와 상세원부를 작성하였습니다. 특허청 출원정보 목록(2026. 9. 30. 조회)에 따르면 다음 6건이 신청인 명의로 접수되어 있습니다. 10-2026-0079638 「해외 ETF 분배금 세원 교차검증 방법 및 시스템」(2026. 4. 30.), 10-2026-0084940 「QI 재분류 기준 해외납세내역서 복원·검증 방법 및 시스템」(2026. 5. 11.), 10-2026-0084983 「국제원천징수 재분류 이벤트의 불변원장 복원 및 이중 정합성 검증 시스템」(2026. 5. 12.), 10-2026-0109157 「자산연속성 검증 및 국제 세무원장 정합복원 기반 불변 증거원장 생성 시스템 및 방법」(2026. 6. 16.), 10-2026-0125857 「데이터 권위 위계 기반 과세정보 검증 및 증거자료 변환 시스템 및 방법」(2026. 7. 8.), 10-2026-0153763 「취득원가 계보 완결성 판정에 기반하여 과년도 거래데이터의 복원을

선택적으로 활성화하는 자본환급 취득가액 이내성 판정 방법 및 시스템」(2026. 8. 16.).

위 6건은 각각 별개의 자료를 다루는 것이 아니라 하나의 검증절차가 단계로 이어진 것입니다. 지급사건과 보유수량의 세원 교차검증(제1호), 외국 원천징수 재분류자료의 원장 복원(제2호), 그 복원값의 이중 정합성 검증(제3호), 취득단위의 자산연속성과 국제 세무원장의 정합 복원(제4호), 자료의 권위 위계에 따른 증거자료 변환(제5호), 취득원가 계보의 완결성 판정과 취득가액 이내성의 수리적 판정(제6호)의 순서이며, 신청인의 취득원가조서와 상세원부는 그 절차에 따라 작성되었습니다.

따라서 본 신청에서 제시하는 취득원가조서와 상세원부는 특정한 세법상 결론을 전제로 임의 작성한 계산표가 아니라, 외부기관 발급자료·발행기관 자료·거래자료의 출처를 연결하고 지급수량·보유수량·취득단위·누적 자본환급액 및 잔여 취득원가를 수리적으로 교차검증하여 제3자가 그 산출과정을 추적·재현할 수 있도록 작성한 검증장부입니다. 다만 특허출원은 그 방법이 공개되고 재현할 수 있는 절차라는 것을 뜻할 뿐이고, 세법상 증명력이나 과세상 결론을 보증하는 것이 아닙니다. 위 방법은 과세 여부를 판단하는 것이 아니라 원자료를 연결하여 장부를 생성하는 자료 처리절차이며, 그 장부를 과세표준의 조사·결정에서 어떻게 취급할 것인지는 「국세기본법」 제16조의 해석에 따릅니다. 위 출원자료는 발행기관 자료·국제 원천징수 및 재분류자료·국내 금융기관 자료·투자자 거래자료를 같은 지급사건과 같은 취득단위로 연결하지 아니하면 소득성격·권리귀속수량·취득원가의 연속성과 누락구간을 재현하기 어렵다는 문제를 정보처리 절차로 구체화한 것이며, 그 문제의 존재를 보이는 기술적 자료로 제출합니다.

또한 이 검증체계는 특정 납세자의 세액을 줄이기 위한 계산방법이 아닙니다. 분배사건·소득성격의 재분류·원천징수와 환급·권리귀속수량 및 취득원가의 계보를 같은 식별체계에서 대조하므로, 취득가액 범위 안의 투자원본 반환이 소득으로 계상된 부분과 반대로 취득원가가 소진·초과되어 과세대상이 됨에도 국내 과세자료에 연결되지 아니한 부분을 함께 확인할 수 있습니다. 과다계상과 누락은 어느 쪽이든 동일한 기준으로 확인되며, 이는 「국세기본법」 제16조가 정한 근거과세의 정확성을 회복하는 일입니다.

특허출원 사실 자체를 과세요건이나 제출 장부의 증명력에 관한 법적 근거로 제시하는 것은 아닙니다. 관련 특허출원은 국제 금융·세제 원자료의 자료계보 복원, 지급사건과 권리귀속수량의 교차검증, 취득원가 연속성의 검증과 그 결과의 재현을 위하여 적용한 기술적 방법을 설명하기 위한 참고자료입니다. 그 방법에 따라 작성된 취득원가조서와 상세원부의 개별 산출값은 각각 연결된 외부 원자료에 의하여 독립적으로 확인할 수 있습니다.

신청인은 그 검증가능성을 확보하기 위하여 출원 명세서 6건을 제3권으로 공개·제출합니다. 비공개 방법을 근거로 결과의 수용을 구하지 아니하며, 원자료·자료계보·연산절차와 검증방법을 공개하여 동일한 검증결과의 재현 또는 반증이 가능하도록 하기 위한 것입니다. 관계기관이 본 검증방법의 일부 또는 전부에 대하여 타당성이 인정되지 아니한다고 판단하는 경우에는 어떠한 자료의 연결관계·연산절차·검증기준이 객관적 사실 또는 관계 법령과 맞지 아니하는지를 특정하여 확인할 수 있습니다.

신청인은 위 출원 명세서의 전문을 이미 공개하여 왔습니다. 이는 출원 사실을 세법상 판단의 근거로 삼기 위한 것이 아니라, 자료계보의 복원과 검증방법을 공개하여 제3자가 그 구조와 연산과정을 검토하고 동일한 원자료로 결과를 재현하거나 반증할 수 있도록 하기 위한 것입니다. 따라서 신청인이 제시하는 기술적 검증자료는 신청인만 접근할 수 있는 비공개 계산모형에 의존하지 아니하며, 관계기관도 공개된 방법과 제출 원자료로 취득원가조서와 상세원부의 산출과정을 독립적으로 검증할 수 있습니다.

#### 4. 정보전달상 공백과 기초사실 부존재의 구별

같은 기관의 다른 회신에서, 발행기관의 정보가 현지 보관기관의 연간 처리 마감 이후에 제공되어 해당 회차가 처리에서 제외된 사례가 확인됩니다(접수번호 16848276, 6면). 그 결과 국내로 전달되는 보고서에는 그 회차의 자료가 없습니다. 국내 체계에 기록이 없다는 사실은 국외에서 그 사실이 없었다는 것을 증명하지 아니합니다. 전달의 시차에서 생긴 공백을 납세자의 증거 부족으로 전가하면, 사실과 다른 과세가 제도적으로 반복됩니다. 국제 원장에 존재하는 사실과 국내 과세원장에 반영되지 아니한 사실은 서로 다른 문제이며, 전달·반영의 단절은 원천거래의 소득성격을 변경하지 아니합니다.

#### 5. 제안하는 조사·증거판단의 7단계 기준

1단계 발생원인·재원 — 해당 지급이 어떠한 기업행위·펀드 운용결과에서 발생하였고 지급재원이 무엇인지 확인합니다.

2단계 발행기관 최종 확정 — 해당 지급회차에 대하여 발행기관이 최종적으로 확정된 금액·성격·식별자·확정시점을 확인합니다.

3단계 국외 집행 — 외국 원천징수의무자·보관기관에서 실제 원천징수, 재분류, 취소 또는 환급이 어떻게 집행되었는지 확인합니다.

4단계 국내 반영 — 국외 집행결과가 한국예탁결제원 및 국내 증권회사 원장에 어떠한 항목과 금액으로 반영되었는지 확인합니다.

5단계 개인귀속 — 해당 지급회차의 권리귀속 기준일에 납세자가 실제 권리를 보유한 수량과 지급금액을 확인합니다.

6단계 취득가액 연속성 — 취득단위별 최초 취득가액, 종전 조정사항 및 해당 지급 직전 조정취득가액을 연속적으로 확인합니다.

7단계 국내법 적용·계산 — 확정된 사실에 적용할 국내 세법상 소득구분과 구성요건을 먼저 특정한 뒤, 해당 법률이 취득가액 또는 초과액을 과세요건으로 삼는 경우 그 범위만 계산합니다.

위 기준의 취지는 특정 자료에 자동적인 우선순위를 부여하는 것이 아닙니다. 자료가 충돌하는 경우에는 작성주체, 작성목적, 확정시점, 적용범위, 실제 자금·세액 흐름 및 다른 독립자료와의 정합성을 조사하여 채택 또는 배척의 이유를 명시하는 기준이 필요하다는 것입니다.

## 6. 자료 확인의 순서

위 각 단계의 사실은 이미 국내외에 존재하는 자료로 확인됩니다. 신청인이 합리적이라고 보는 확인의 순서는 다음과 같습니다. ① 납세자가 제출한 취득원가 장부와 관계 증거자료 ② 국내 증권회사가 보유한 원장 및 해당 지급회차의 소득성격 재분류자료 · 외국 원천징수세액 변경자료 · 환급자료 ③ 한국예탁결제원이 전달한 재분류 보고자료 ④ 외국 보관기관 및 적격중개인의 원천징수 · 정산자료 ⑤ 발행기관의 결산 및 연말 최종 세무분류자료와, 해당되는 경우 Form 8937 등 취득가액 영향자료 ⑥ 위 각 자료로 확인되지 아니하는 필수 사실에 한정하여, 권한 있는 당국 간 정보 교환 등 적법한 절차에 의한 확인.

위 순서를 법정 증거서열로 주장하는 것이 아닙니다. 국내에 이미 전달되어 있는 자료를 먼저 확인하고, 그것으로 확정되지 아니하는 사실에 한정하여 외국 자료의 확인 수단을 검토하는 것이 「국세기본법」 제16조의 취지에 비추어 적절한 순서인지에 관한 해석을 구합니다.

## 7. 사실 판단의 수행 방법 및 재현 가능성

신청인은 관계기관에 대한 정보공개청구로 국제 증권거래의 전달구조와 국내 금융기관에 전달 · 보유되는 자료항목을 확인하고, 발행기관의 결산 · 세무자료와 금융기관 발급자료를 같은 지급사건으로 연결하여 권리귀속수량 · 소득성격 · 취득원가의 연속성을 대조하였습니다. 그 절차는 출원 명세서 6건으로 공개되어 있으며, 이 신청의 제3권으로 제출합니다.

이 자료로써 확인되는 것은 사실 판단이 공개된 절차에 따라 수행되었고, 제3자가 동일한 원자료와 동일한 연산절차에 따라 그 결과를 재현하여 확인하거나 반증할 수 있다는 것입니다. 출원의 존재가 세법상 증명력을 뒷받침한다고 주장하는 것이 아닙니다. 과세관청도 동일한 자료로 확인하거나 다른 결과를 특정하여 제시할 수 있습니다.

각 질의의 근거자료는 다음과 같습니다. 일어난 사실 — K-01부터 K-05까지(정보공개 청구와 회신) · I-01부터 I-04까지(발행기관 자료). 결산 — I-01 연차보고서 · I-02 연말 세무자료(제3란 비배당분배) · I-04 기업행위 보고. 확인되지 아니한 사실 — R-01 용어 확인기록 · R-02 2024귀속 사례 검토. 적용 호와 준거 — I-03 등록신고서 · U-01부터 U-05까지 미국 내국세법 공인본 · C-07부터 C-11까지 국내 법령. 검증의 재현 — L-01 · L-02 · L-03 투자자 장부와 검산 · K-08 · K-09 · 제3권.

## 8. 과세표준 산정기준에 관한 확인 결과

신청인은 과세관청에도 정보공개를 청구하였습니다. 물은 것 가운데에는 지급명세서의 과세표준(소득금액) 산정 기준이 분배 시점의 잠정자료인지, 발행기관의 확정자료인지, 외국 원천징수 단계의 재분류 확정자료인지를 정한 업무처리기준 · 지침 · 예규가 있는지와, 최종 세액이 재분류 확정단계의 자료로 산정되는 경우 그 과세표준도 같은 확정단계의 자료로 산정하도록 정한 기준이 있는지가 있었습니다.

이에 대하여 국세청은 외국납부세액 관련 업무처리기준 · 지침 · 예규 등을 보유 · 관리하고 있지 아니하다고 회신하였습니다(K-11 · 접수번호 16835792 · 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제11조 제5항 제1호). 증권회사가 제출한 지급명세서의 소득성격 적정성을 검증하는 절차 · 기준에 관하여도 같은 취지의 회신을 받았습니다.

이 신청이 질의 1 · 5 · 6 · 12 및 질의 18에서 구하는 것이 그 기준입니다. 기준이 확인되지 아니한 상태에서 과세표준이 결정되고 있다면, 그 기준의 확립이 근거과세의 회복에 해당합니다.

## 9. 조사 · 검증의 경위 및 실증 사례

신청인의 문제 제기는 이론에 머문 것이 아닙니다. 신청인은 먼저 관계기관에 정보공개를 청구하여 국제 증권거래의 정보전달 구조와 국내 금융기관에 전달 · 보유되는 자료항목을 확인하였고(K-01 ~ K-05 · K-10 · K-11), 발행기관의 결산 · 세무자료와 금융기관 발급자료를 같은 지급사건 단위로 연결하여 권리귀속수량 · 소득성격 · 취득원가의 연속성을 대조하였습니다(I-01 ~ I-04 · L-01 ~ L-03). 그 과정에서 정형화한 검증방법은 뒤에 출원 명세서로 공개하였습니다(K-08 · K-09 · 제3권).

그 대조의 결과는 다음과 같습니다. 「같은 과세연도 · 같은 장부 안에서 자료계보가 국내 원장까지 연결된 경우와 연결되지 아니한 경우가 함께 확인됩니다.」 2024귀속 취득원가조서 축소형에는 외국에서 이루어진 재분류와 세액의 환급이 국내 원장에 그대로

기록되어 환급률이 100.00%로 적힌 행이 있고, 같은 조서에 환급률이 0.00%로 적힌 행이 있습니다(R-02 · L-01).

연결되지 아니한 경우를 항목별로 적으면 다음과 같습니다. 가. 확인되는 사실 — 한 종목의 2024귀속 지급 2회차에 관하여 발행기관 자료로 확정된 비배당분배의 비중이 72.08%이고 당초 외국납부세액이 39,195원으로 기록되어 있으나, 환급세액은 0원이며 환급률은 0.00%입니다. 취득수량 304주 · 취득가액 17,784,320원 · 원천분배소득 261,315원 · 당기 자본환급 188,361원 · 잔존 취득가 17,595,959원으로 취득가액 이내입니다. 이 값은 모두 신청인 장부의 해당 행에서 그대로 옮긴 것이며, 신청인이 새로 계산한 값이 아닙니다.

나. 구분이 발생하는 단계 — 발행기관 단계에서는 비배당분배가 확정되어 있고, 국내 원장 단계에서는 그 확정에 따른 환급이 기록되어 있지 않습니다. 그 사이의 어느 단계에서 단절되었는지는 이 기록으로 단정하지 않습니다. 다. 이를 뒷받침하는 독립 자료 — 발행기관의 연말 세무자료와 기업행위 보고 (I-02 · I-04), 증권회사가 발급한 외국납부세액 영수증과 원천징수영수증(K-06 · K-07), 신청인의 취득단위별 원장(L-01 ~ L-03)이 서로 독립한 자료원이며, 같은 지급사건에 대하여 같은 식별정보로 대조됩니다. 라. 국내 최종자료에 나타나는 형태 — 국내 원장에는 금액과 당초 세액이 전달되어 있으나 그 금액의 성격을 확정한 결과와 그에 따른 세액의 정정은 연결되지 아니한 상태로 남습니다.

연구의 대상이 된 또 하나의 사례는 동일 종목에서 지급회차에 따라 취급이 달라진 경우입니다. 신청인은 종목 TSLY에 관하여 「2024 귀속 1 · 2월 분배금의 자본환급 재분류 누락 및 ISIN · CUSIP 변경기 처리」를 대상으로 삼아 공공기관에 공개를 청구하였습니다(K-05 · 접수번호 16848276). 그 회신에서 확인된 것은 다음 두 가지입니다. 첫째, 「ISIN 변경 건을 별도로 연결하여 처리하는 과정은 없으나, ISIN 변경의 유무와 무관하게 회계연도 내 배당소득 지급 건이 있으면 그 전체를 대상으로 소득재분류 한 결과를 수신하여 예탁참가자에 전달한다」는 것입니다. 둘째, 그럼에도 해당 회차에 관하여는 발행기관이 소득재분류 정보를 외국 보관기관의 연간 처리 마감일 이후에 제공하여 「소득재분류 리포트 상 해당정보는 부존재」라는 것입니다.

신청인 본인의 장부에서 같은 종목의 2024귀속 보유구간은 그 회차에 해당하지 아니하며, 해당 행의 환급률은 100.00%로 국내 원장까지 연계되어 있습니다(L-01). 즉 「동일 종목에서도 지급회차에 따라 자료계보가 연결된 경우와 단절된 경우가 구분된다」는 것이 이 연구의 결과입니다. 종목이나 기관의 과오를 지적하는 것이 아니라, 단절이 어떠한 조건에서 발생하는지를 제시하는 것입니다. 타인의 과세자료는 이 신청의 자료로 쓰지 아니하였으므로, 위 사실은 공공기관의 회신 문언과 신청인 본인의 장부에서 확인되는 범위로 한정하여 기재하였습니다.

전달이 끊길 수 있는 구조는 공공기관의 회신으로도 확인됩니다. 한국예탁결제원은 발행기관의 정보가 외국 보관기관의 연간 소득재분류 처리 마감일 이후에 제공되어 그 회차가 재분류 처리에서 제외된 사례가 있음을 회신하였습니다(K-05). 금액은 전달되더라도 그 금액의 세원성격을 정하는 정보는 동일한 수준으로 연속하여 전달 · 보존되지 아니할 수 있다는 것입니다.

이 사안의 중대성은 그 사실을 인지하지 못한 사람의 수를 추산하는 데 있지 않습니다. 국제 증권거래에는 발행기관, 외국 보관기관과 원천징수기관, 국제 예탁 · 결제기관, 한국예탁결제원, 국내 증권회사, 과세관청, 세무전문가와 최종 투자자 등 여러 전문기관이 참여합니다. 그럼에도 신청인이 조사한 사례에서는, 하나의 지급사건에 관하여 발행기관에서 생성된 분배재원의 성격과 국제 원천징수 및 사후 재분류, 국내 전달자료, 투자자별 귀속수량과 취득가액, 국내 과세자료를 처음부터 끝까지 하나의 자료계보로 이어 정합성을 검증하지 아니하면 찾기 어려운 불일치가 있었습니다.

그러므로 이 신청이 제기하는 쟁점은 어느 기관이나 전문가의 인지 여부를 지적하는 데 있지 않습니다. 「각 기관이 자기 단계의 자료를 정상으로 처리하더라도, 발행기관에서 최종 과세자료까지 전체 자료계보를 관통하여 검증하는 체계가 없으면 국제 세원의 오류가 오래 드러나지 아니할 수 있다」는 구조의 문제입니다. 신청인이 지난 두 해에 걸쳐 수행한 작업도 새로운 사실을 창출한 것이 아니라, 기관별로 분산되어 있던 원자료를 지급사건의 식별정보와 취득가액의 계보로 연결하여, 부분자료에서는 확인되지 아니하던 불일치를 제3자가 재현하여 확인할 수 있는 형태로 제시한 것입니다.

이 실증으로 확인되는 것은 특정 종목의 세액이 아닙니다. 「국제 세원자료의 오류나 단절은 최종 과세자료만 보아서는 찾기 어렵고, 발행기관의 원자료에서 최종 투자자의 장부까지 자료계보를 복원하여야 비로소 확인된다는 것입니다. 신청인이 본 해석을 구하는 이유도 여기에 있습니다. 그와 같이 복원된 객관적 자료가 있는 경우, 과세관청은 그것을 어떠한 순서와 기준으로 조사하여 「소득세 법」의 어느 과세요건사실에 연결하여야 하는지에 관한 기준이 필요합니다.

#### ⑪ 질의자의 의견 및 그 이유(필수 기재사항)

### 1. 신청의 적법요건

본 신청은 「국세 및 관세 관계법규 해석에 관한 업무처리지침」(재정경제부훈령 제76호) 제7조 제1항 제5호의 「그 밖에 세법의 입법 취지에 따른 해석이 필요한 사항으로서 납세자의 권리보호를 위해 필요하다고 재정경제부장관이 인정하는 경우」에 해당합니다.

「국세기본법」 제14조·제16조와 「소득세법」 제17조의 입법 취지에 따른 해석을 구하는 것이고, 그 기준이 서지 아니하여 납세자의 권리가 침해될 우려가 있기 때문입니다.

본 신청에 앞서 신청인은 관계기관에 대한 정보공개청구 등을 통하여 국제 증권거래의 정보전달 구조, 국내 금융기관에 전달·보유되는 지급사건별 자료항목 및 관련 공적 자료를 확인하였습니다. 본 신청은 그 개별 사실의 존부를 다시 판단하여 달라는 것이 아니라, 그와 같이 확인된 사실관계와 검증 가능한 장부·관계 증거자료가 존재하는 경우에 적용할 법적 기준을 구하는 것입니다.

본 신청은 특정 지급건의 소득구분, 특정 납세자의 세액 또는 특정 과세처분의 적법·부당 여부에 관한 판단을 구하는 것이 아닙니다. 미국 규제투자회사인 상장지수펀드의 분배와 관련하여 발행기관의 결산·세무자료, 국제 원천징수·재분류자료, 국내 금융기관 보유자료 및 납세자의 연속된 장부가 존재하는 경우, 「소득세법」 제17조의 과세요건을 적용하기 전에 어떠한 기초사실을 조사·확정하여야 하는지와 그 장부 및 관계 증거자료를 「국세기본법」 제14조·제16조에 따라 어떠한 기준으로 조사·채택·배척하여야 하는지에 관한 일반적 법규해석을 구하는 것입니다. 이는 투자원본과 과세소득의 경계를 법률이 정한 과세요건에 따라 확정하고 납세자의 재산상 권리를 보호하기 위하여 필요한 사항입니다.

아울러 본 신청의 사항은 「국세기본법 시행령」 제9조의3 제1항 제1호의 「세법 및 이와 관련되는 이 법의 입법취지에 따른 해석이 필요한 사항」과 제3호의 「그 밖에 납세자의 권리 및 의무에 중대한 영향을 미치는 사항」에 해당할 수 있습니다. 조사·증거판단의 기준은 납세자가 갖춘 장부와 증거자료를 과세표준의 조사·결정에서 어떻게 취급할 것인지를 정하는 것이기 때문입니다. 다만 국세예규심사위원회의 심의 여부는 재정경제부의 판단에 속하므로, 신청인은 그 해당 가능성만을 적습니다.

같은 지침 제4조 제2항의 필수 기재사항 네 가지(질의자의 인적사항·질의내용·사실관계·질의자의 의견 및 그 이유)는 이 신청서 앞쪽과 ⑨·⑩·⑪ 칸에 모두 기재하였습니다.

## 2. 질의의 성격 — 자료가 상충할 때의 법규범 선택

본 질의의 쟁점은 특정 납세자의 자료가 사실인지 여부를 확인하는 데 있지 않습니다. 발행기관의 최종 세무자료, 외국 원천징수·재분류 자료, 국제 예탁·보관기관 자료, 국내 금융기관 자료 및 납세자의 장부가 서로 다른 내용을 나타내는 경우, 「국세기본법」 제14조 및 제16조를 적용하여 어느 사실을 어떠한 조사·증거판단 기준으로 확정하여야 하는지에 관한 법규 해석의 문제입니다. 그러므로 개별 조사기관의 사실확인만으로는 이 신청의 대상이 해소되지 않습니다.

본 신청은 또한 투자자·금융기관·과세관청 가운데 어느 주체의 판단이 우선하는지를 질의하는 것이 아닙니다. 투자자가 자신의 계좌에서 투자원본의 일부가 반환되었다고 인식한다는 사정만으로 국내 소득구분이 정해지지 아니하는 것과 마찬가지로, 금융기관의 전산에 지급유형이 배당으로 적혀 있다는 사정만으로 그 금액이 법률상 배당소득이 되는 것도 아닙니다. 「소득세법」 제17조 제1항 제6호는 「이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금」이라고 정하여 지급사실 밖에 그 지급의 재원과 성격을 과세요건에 두고 있고, 같은 조 제2항 제1호는 선행 법률행위와 취득에 사용한 금액의 초과를 요건으로 두고 있습니다. 그러므로 물어야 할 것은 누구의 판단이 우선하는지가 아니라, 투자자의 장부와 발행기관의 원자료가 가리키는 사실과 다른 소득성격을 인정한다면 그 다른 사실은 무엇이며, 그것을 뒷받침하는 원자료와 법률상 과세요건은 무엇인가입니다.

## 3. 과세권 행사의 전제와 법정 절차

과세권은 「대한민국헌법」 제1조 제2항에 따라 국민으로부터 나온 권한이고, 제7조 제1항에 따라 국민 전체에 대한 봉사자가 행사하는 권한입니다. 그러므로 그 행사는 법률이 정한 요건과, 그 요건에 해당하는 사실의 확인을 거쳐야 합니다. 「국세기본법」 제16조는 그 확인의 방법을 정한 규정입니다.

「국세기본법」 제14조 제2항은 과세표준 계산에 관한 규정을 「명칭이나 형식과 관계없이 그 실질 내용에 따라 적용한다」고 정하고, 제16조 제1항은 「해당 국세 과세표준의 조사와 결정은 그 장부와 이와 관계되는 증거자료에 의하여야 한다」고 정하며, 제2항은 「그 부분에 대해서만 정부가 조사한 사실에 따라 결정할 수 있다」고, 제3항은 「정부가 조사한 사실과 결정의 근거를 결정서에 적어야 한다」고, 제4항은 「해당 납세의무자 또는 그 대리인이 요구하면 제3항의 결정서를 열람 또는 복사하게 하거나」라고 정합니다.

「대한민국헌법」 제23조 제1항은 「모든 국민의 재산권은 보장된다. 그 내용과 한계는 법률로 정한다」고 정하고, 제59조는 「조세의 종목과 세율은 법률로 정한다」고 정합니다. 투자자가 대가를 지급하고 취득한 주식의 취득가액과 그 투자원본은 납세자의 재산관계에 속합니다. 그 가운데 어느 금액을 과세소득으로 포착할 것인지는 법률이 정한 과세요건에 따라야 하므로, 객관적으로 확인되는 분배재원과 취득가액을 조사하지 아니한 채 외국법인으로부터 금전이 지급되었다는 사실만으로 이를 소득으로 볼 수 있는지 여부는 납세자의 재산권과 직접 관련된 법규 해석의 문제입니다.

위 네 조항은 과세권 행사의 절차를 순차로 정하고 있습니다. 장부와 증거자료에 의한 조사, 사실과 다른 부분에 대한 별도의 조사, 조사한 사실과 결정근거의 결정서 기재, 납세자의 요구에 따른 결정서의 열람 또는 복사가 그것입니다. 위 절차는 과세가 사실에

기초하여 이루어지도록 하는 규정입니다. 그러므로 다음 두 가지는 위 조문에서 도출되지 아니합니다. 첫째, 확인할 수 있는 원자료를 조사하지 아니한 채 결론을 내리는 것입니다. 둘째, 객관적 자료가 나타내는 거래와 다른 사실 또는 법률행위를 증거 없이 전제로 삼아 과세표준을 구성하는 것입니다.

#### 4. 본 장부의 증거적 성격

투명성은 값마다 작성주체·문서명·지급일·식별자·산식이 기재되어 있어 조사자가 확인합니다. 접근성은 발행기관 공시와 금융기관 원장, 공공기관 회신이 원문으로 첨부되어 있어 조사자와 제3자가 확인합니다. 추적성은 식별자 → 지급사건 → 보유수량 → 소득성격 → 세액·환급 → 개인 귀속의 순서로 금융기관 원장에 대조됩니다. 재현성은 동일한 원자료와 동일한 산식에 따라 동일한 값이 산출되어 독립된 제3자가 확인합니다. 상호검증성은 서로 다른 자료원이 동일 지급사건에 대하여 동일한 값을 표시하는지를 기관 사이의 대조로 확인합니다.

#### 5. 신청인의 의견

과세관청에 부여된 권한은 객관적인 장부와 관계 증거자료를 조사하여 과세요건사실을 확정하고 그 사실에 법률을 적용할 권한입니다. 확인 가능한 원자료를 조사하지 않거나, 객관적 자료가 나타내는 거래와 다른 사실 또는 법률행위를 증거 없이 전제로 하여 과세표준을 구성하는 권한까지 포함되는지는 「국세기본법」 제14조·제16조에 비추어 명확히 해석될 필요가 있습니다.

납세자가 국제 세원정보의 발생·전달·개인귀속·취득가액까지 추적하여 제3자가 재현 가능한 장부를 제출하였다면, 국가의 정보체계에 동일한 자료가 완전하게 구축되어 있지 아니하다는 사정은 그 장부의 증거가치를 당연히 소멸시키는 것은 아닙니다. 오히려 과세관청은 제출된 자료를 실제 원자료와 대조하여 일치 여부를 확인하고, 다른 사실을 인정하려면 그 반대사실과 근거를 특정하는 것이 근거과세 원칙의 취지에 부합합니다.

또한 본 장부는 과세대상 소득을 은폐하기 위한 구조가 아닙니다. 동일한 검증규칙에 따라 배당, 자본이득 또는 그 밖의 국내법상 과세대상으로 확인되는 금액도 함께 확인됩니다. 따라서 본 신청이 요구하는 것은 특정 소득유형에 대한 특례가 아니라, 국제 금융거래에 대하여 국가와 납세자에게 동일하게 적용될 수 있는 객관적 조사·증거판단 기준입니다.

#### 6. 성실성 추정과 과세형평

「국세기본법」 제81조의3은 「납세자가 성실하며 납세자가 제출한 신고서 등이 진실한 것으로 추정하여야 한다」고 정하고, 제18조 제1항은 「세법을 해석·적용할 때에는 과세의 형평과 해당 조항의 합목적성에 비추어 납세자의 재산권이 부당하게 침해되지 아니하도록 하여야 한다」고 정합니다. 과세표준의 조사와 결정에 관한 직접적인 근거는 제16조이며, 위 두 조항은 그 해석의 기준으로 함께 고려되는 규정입니다. 제81조의3이 정한 성실성 추정의 취지와 제18조 제1항의 해석 기준에 비추어 보더라도, 객관적으로 검증할 수 있는 장부와 관계 증거자료가 제출된 경우에는 그 내용을 조사·대조하여 사실관계를 확인할 필요가 있습니다. 그와 같이 하지 아니하고 형식 요건의 부존재만으로 과세하면, 성실하게 장부를 갖춘 납세자와 갖추지 못한 납세자가 동일한 결과를 받게 되어 과세의 형평에 어긋납니다.

#### 7. 국외 자료가 사후에 변경되는 경우

국외 자료가 사후에 확정 또는 정정되는 경우에는 그 사유의 법적 성격에 따라 「국세기본법」 제45조의2 등 관계 법령이 정한 경정절차의 적용 여부를 판단할 수 있습니다. 따라서 자료가 사후에 확정·정정될 가능성이 있다는 사정 자체가 현재 확인할 수 있는 자료의 조사·대조를 생략할 근거가 되는지에 관한 해석을 구합니다.

#### 8. 계산 단계와의 관계 — 취득가액 초과액의 존부는 취득원부의 조사로 확인합니다

「소득세법」 제17조 제2항 제1호는 「취득하기 위하여 사용한 금액을 초과하는 금액」을 의제배당으로 보도록 정합니다. 취득에 사용한 금액과의 비교는 국내법이 정한 계산구조입니다. 이 신청은 그 계산의 결과를 정하여 달라는 것이 아니라, 그 계산의 기초가 되는 사실을 어느 자료로 확정하는지를 구하는 것입니다. 사실이 확정되어야 어느 조항의 어느 구성요건을 적용할지가 정해집니다.

「소득세법」 제17조 제2항 제1호가 적용되는 경우에는, 같은 호가 취득가액의 초과액을 의제배당으로 정하고 있으므로, 선행 법률행위의 존부와 함께 확정하여야 할 사실은 그 지급 직전의 조정취득가액과 그 지급의 개인 귀속액입니다. 두 값은 취득단위별 취득가액에서 이전 회차까지의 차감액을 순차로 공제하여 산출되며, 그 계산은 거래·결제·잔고 증빙과 발행기관 공시로 검증됩니다. 따라서 같은 호가 적용되는 경우 그 지급액 중 취득가액 초과액의 존부와 범위는 명칭만으로 정할 수 없고, 지급 직전의 조정취득가액과 개인 귀속액을 객관적 취득원부에 따라 조사하여 확인하여야 하는지가 쟁점입니다.

#### 9. 본 신청의 법률상 쟁점 및 범위

위 질의는 모두 하나의 쟁점으로 귀결됩니다. 「소득세법」 제17조 제1항 각 호는 이익·잉여금의 분배 또는 수익분배의 성격을, 같은

조 제2항 제1호는 주식의 소각이나 자본의 감소라는 법률행위와 취득에 사용한 금액의 초과를 각각 요건으로 둡니다. 따라서 어느 조항으로 가든 그 요건에 해당하는 사실의 존부를 먼저 확정하여야 하고, 그 확정이 과세요건의 성립 여부에 해당합니다. 본 신청은 그 성립 여부를 어떠한 자료와 어떠한 순서에 따라 확정하는지를 질의하는 것이며, 성립한 뒤의 세액이나 그 적용 결과를 구하는 것이 아닙니다.

취득가액 범위 안의 투자원본 반환이 위 각 호의 요건에 해당하지 아니한다면 그것은 소득이 성립하지 아니한 것이고, 소득이 성립한 뒤에 과세하지 아니하는 비과세·감면과는 법률구조가 다릅니다. 확인하여야 할 과세요건사실과 그 조사·확정의 책임이 어디에 있는지가 그에 따라 달라지므로, 신청인은 이 구분에 관한 해석을 구합니다.

확인할 수 있는 사실을 먼저 조사하고, 그 사실에 법률이 정한 과세요건을 적용하여야 한다는 것이 본 신청이 구하는 바입니다. 사실 판단의 기준이 분명히 서면 납세자와 과세관청은 동일한 자료로 동일한 결론에 이를 수 있습니다. 질의번호별로 적용 법조문을 특정하여 회신하여 주시기를 요청드립니다.

#### 10. 과세의 정확성과 판단기준의 중립성

과세의 목적은 세수의 증대가 아니라 정확한 과세에 있습니다. 국가에는 누락된 세원을 적출할 의무가 있고, 동시에 투자원본을 소득으로 오인하여 과다하게 과세하지 아니할 의무가 있습니다. 과소과세와 과다과세는 서로 다른 사안이 아니라 동일한 원인에서 나오며, 동일한 자료와 동일한 기준으로 함께 교정할 수 있습니다. 본 신청이 구하는 것은 그 하나의 판단기준입니다.

그 판단기준은 행정의 편의가 아니라 법률이 정한 과세요건에 근거하여야 합니다. 특정 문서가 제출되지 아니하였다는 사정에 소득으로 보는 효과를 부여하려면 그 효과를 법률이 정하여야 하고, 투자원본의 반환을 소득으로 포섭하려면 어느 조항의 어떠한 구성요건이 성립하는지가 특정되어야 합니다. 형식요건을 요구하는 입법례도 그 요건을 갖추지 못한 경우의 효과까지 법률에 명문으로 규정하고 있습니다(C-12·독일「법인세법」제27조 제8항 제9문).

그 전제가 되는 원칙은 특정 국가나 특정 상품에 한정되지 아니하는 다음 네 가지입니다. 가. 지급이 있었다는 사실과 소득이 발생하였다는 사실은 같지 아니합니다. 나. 투자원본의 반환은 투자자의 취득원가 장부와 연계하여 확인되어야 합니다. 다. 소득의 성격은 원자료의 계보를 따라 검증되어야 합니다. 라. 원자료와 다른 사실을 인정하려면 그 반대사실과 근거를 특정하여야 합니다. 이 네 가지는 「국세기본법」 제14조 및 제16조에 이미 내재된 것이며, 본 신청은 그것이 국제 증권거래에 어떻게 적용되는지를 질의하는 것입니다.

#### 11. 결론

국가 또는 금융기관의 정보전달체계가 아직 확보하지 못한 연결을 납세자가 객관적 원자료로 먼저 복원하였다는 사정은 그 장부를 배척할 이유가 되지 아니합니다. 그 장부가 원자료에 근거하고 전 과정을 추적할 수 있으며, 독립된 제3자가 동일한 결과를 산출하여 대조할 수 있다면, 근거과세가 먼저 요구하는 것은 배척이 아니라 대조입니다. 근거과세는 검증할 수 있는 사실을 외면하는 권한이 아니라, 그 사실을 조사하고 검증하여 과세표준을 정하도록 맡겨진 권한입니다.

본 신청과 그 기술적 검증자료의 목적은 특정한 과세결과의 도출에 있지 아니합니다. 국제 금융거래에서 생성된 세원정보가 발행기관에서 최종 투자자 및 국내 과세자료에 이르기까지 단절 없이 연속되고, 그 과정의 재분류·원천징수·환급 및 취득원가 조정이 객관적 원자료에 의하여 재현·확인될 수 있도록 하는 데 있습니다. 과소계상 또는 과다계상된 과세자료를 동일한 자료와 동일한 검증기준에 따라 확인·정정할 수 있는 체계는 과세자료의 정확성 및 금융거래정보의 신뢰성을 함께 제고합니다.

#### 부기. 과세요건 판단의 중립성 확보 필요성 — 경정청구 처리와 성과평가제도 간 정합성

아래에 적은 것은 과세관청이 신청인에게 보낸 정보공개 결정통지서와 국세청이 공표한 고시의 본문에서 확인한 것이며, 그 원문을 K-10·K-11·C-13·C-14로 첨부하였습니다.

첫째, 신청인은 해외 상장지수펀드의 자본환급(투자원본의 반환)과 관련한 종합소득세 경정청구의 감액 또는 환급거부 건에 대하여, 2022년 이후의 성과포상금 지급신청 여부·지급신청서·실적세액 산정근거와 계산내역·특별한 공로 인정 사유서·지급심의위원회의 결의서와 심의자료·지급결정 통보자료·지급액 산정 근거자료의 공개를 청구하였습니다(접수번호 16903732).

이에 대하여 국세청 소득세과는 그 자료를 부존재라고 회신하지 아니하고, 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항 제6호에 따라 「공개될 경우 개인(관련인)의 사생활의 비밀을 침해할 우려가 있어 공개할 수 없다」고 회신하였습니다(K-10·소득세과-1405, 2026. 7. 1.).

둘째, 같은 하나의 결정통지서 안에서 과세관청은 「부존재」와 「비공개」를 구분하여 적용하였습니다. 심사1담당관실은 「해외 ETF 분배금 관련 이의신청·심사청구 등 불복청구의 과세논리와 의사결정 근거」에 대하여 「보유·관리하고 있지 아니한 정보로 부존재」

라고 하였고, 법무과는 「해외 ETF 분배금 관련 성과포상금 자료에 대한 심판청구 자료」에 대하여 「생산·접수하지 않아 보유·관리하고 있지 않은 정보로 같은 법 제11조 제5항 제1호에 따라 부존재 통지 대상」이라고 하였으며, 심사2담당관실도 보유·관리하고 있지 아니하다고 하였습니다. 소득세과 역시 다른 항목에 대하여는 「그 외 ROC·해외ETF·회계정산 검토자료 등은 국세청이 보유·관리하지 않아 부존재」라고 회신하였습니다. 그 가운데 성과포상금 관련 자료에 대하여만 제9조 제1항 제6호의 비공개가 적용되었습니다.

셋째, 다른 결정통지서에서는 과세표준 산정의 기준 자체가 확인되지 아니하였습니다. 신청인이 분배 시점의 잠정자료와 발행기관의 확정자료 및 외국 원천징수 단계의 재분류 확정자료 가운데 무엇으로 지급명세서의 과세표준을 산정하는지, 최종 세액이 재분류 확정단계의 자료로 산출되는 경우 그 과세표준도 같은 확정단계의 자료로 산정하도록 정한 기준이 있는지, 증권회사가 제출한 소득성격과 과세표준·외국납부세액 사이의 정합성을 어떠한 기준으로 검증하는지를 물었으나, 그 업무처리기준·지침·예규는 생산·접수하지 아니하여 보유·관리하지 아니한다는 회신을 받았습니다(K-11·접수번호 16835792).

넷째, 국세청이 공표한 고시는 경정청구의 처리결과를 성과와 잇고 있습니다. 국세청고시 제2026-9호 「국제조세 분야 성과포상금 지급 규정 고시」(2026. 3. 12.)는 「국세기본법」 제45조의2에 따른 경정청구를 성과포상금 지급대상 업무로 들고(제2조 제2호 사목), 「특별한 공로」를 「세수 수입 증대에 적극 기여한 경우」로 정하면서 그 예로 「기존 예규·판례가 없는 항목을 발굴하여 과세하거나 경정청구한 세액을 감액한 경우」를 듭니다(제2조 제3호 다목). 「실적세액」은 경정청구 세액을 감액한 세액을 포함하고(제2조 제4호), 그 금액에 관하여 「경정청구가 기각된 경우에는 청구세액 전액」으로 한다고 정합니다(제4조 제7항 제3호). 국세청고시 제2026-11호 「종합소득세 성과포상금 지급에 관한 규정 고시」(같은 날)의 별지 제1호 서식도 「처리 결과」의 하나로 「경정청구 거부처분 및 일부 인용」을 들고, 실적세액을 「거부 처분한 경정청구세액」으로 적도록 하고 있습니다. 두 고시는 성과포상금을 신청할 수 있는 때를 납세자가 불복청구서를 제출하지 아니하여 불복기간이 지난 때 또는 불복에서 납세자의 주장이 기각된 때로 정합니다(제2026-9호 제2조 제5호·제2026-11호 제2조 제6호).

신청인은 이 자료들로 특정 공무원의 동거나 개별 지급액을 추단하려는 것이 아닙니다. 비공개 결정이 어느 사건에서 누구에게 얼마가 지급되었다는 사실을 확인하여 주는 것도 아니며, 신청인은 그것을 단정하지 아니합니다. 신청인이 제기하는 것은 다음의 대비입니다. 과세요건을 어떠한 확정자료와 계산기준으로 판단하는지에 관한 자료는 부존재 또는 미보유로 회신되는 한편, 그 경정청구의 감액 또는 환급거부와 관련한 성과포상 자료는 사생활의 비밀을 이유로 한 비공개의 대상이 되어 있습니다. 그리고 고시는 경정청구의 거부와 불복의 기각을 실적세액으로 잇고 있습니다. 이에 과세요건 판단의 객관성·중립성과 성과평가제도 간 제도적 정합성을 검토할 필요가 있습니다.

이 사안은 고시가 든 「기존 예규·판례가 없는 항목」에 해당합니다. 그러한 경우일수록 판단기준이 먼저 확립되어야 합니다. 발행기관의 결산·법정 세무계산, 국제 원천징수와 재분류, 국내 금융기관의 전달자료 및 투자자별 조정취득가액에 의하여 취득가액 범위 안의 투자원본 반환이라는 사실이 확인되는 경우, 이를 당기의 배당소득으로 과세하려면 특정 형식문서의 미제출이나 경정청구의 처리실적이 아니라 「소득세법」 제17조의 어느 과세요건이 어떠한 객관적 사실로 성립하는지가 먼저 확정되어야 합니다. 그러므로 이 신청에 대한 해석은 세수의 증감이나 경정청구의 처리결과와 분리하여, 적용 조문 → 과세요건사실 → 발행기관의 원자료 → 국제 재분류자료 → 투자자 귀속 → 조정취득가액 → 소득의 성립 여부 → 과세표준의 순서에 따라 객관적이고 재현할 수 있는 기준으로 제시하여 주시기 바랍니다.

과세요건의 성립 여부에 관한 판단은 세수효과 또는 성과평가와 독립하여 관계 법령과 객관적 증거에 따라 이루어져야 합니다. 누락세원의 적출과 과다계상된 과세소득·과세표준의 정정은 모두 과세자료의 정확성과 적법성을 확보하기 위한 동일한 행정목적에 따라 처리될 필요가 있습니다.

그러므로 이 신청이 구하는 것은 자본환급(투자원본의 반환)을 과세하지 아니한다고 선언해 달라는 것이 아닙니다. 「소득세법」 제17조의 어느 과세요건이 어떠한 사실로 성립하는지, 그 사실을 어떠한 자료와 순서로 조사·확정하여야 하는지, 그리고 그 요건이 성립하지 아니하는 경우에는 어떠한 법적 근거로 그 금액을 과세표준에 산입할 수 있는지를 특정하여 달라는 것입니다. 그 기준이 확립되면 동일한 자료와 동일한 기준으로 누락세원의 적출과 과다계상된 과세소득·과세표준의 정정이 모두 가능합니다.

## 결어

조세는 국가공동체의 유지를 위한 국민의 의무인 동시에, 법률이 정한 과세요건이 성립하는 경우에만 행사되는 공권력입니다. 그러므로 납부하여야 할 세액은 엄정하게 징수되어야 하며, 소득에 해당하지 아니하는 투자원본은 동일한 엄격함으로 과세대상에서 구분되어야 합니다. 「대한민국헌법」 제38조 및 제59조가 정한 조세법률주의와 「국세기본법」 제14조·제16조가 정한 실질과세 및 근거과세가 그 근거입니다.

이에 「대한민국헌법」 제38조·제59조 및 「국세기본법」 제14조·제16조의 취지에 따라, 세수효과 또는 개별 경정청구의 처리결과와 독립하여 해당 지급에 적용되는 소득유형과 과세요건, 그 과세요건사실의 조사·확정에 필요한 증거자료 및 과세표준 산정기준을 명확히 해석하여 주시기 바랍니다.

⑫ 대상 법령·조항 및 관련 법령·조항(임의 기재사항)

**1. 대상 법령·조항**

「대한민국헌법」 제38조(납세의 의무), 제59조(조세법률주의), 제1조 제2항, 제7조 제1항 — 과세권 행사의 전제로 인용합니다.

「국세기본법」 제14조(실질과세) 제2항 — 세법 중 과세표준 계산에 관한 규정은 소득·수익·재산·행위 또는 거래의 명칭이나 형식과 관계없이 그 실질 내용에 따라 적용합니다.

「국세기본법」 제16조(근거과세) 제1항·제2항·제3항·제4항 — 제1항은 납세의무자가 세법에 따라 장부를 갖추어 기록하고 있는 경우 해당 국세 과세표준의 조사와 결정을 그 장부와 관계되는 증거자료에 의하도록 규정합니다. 제2항은 장부 기록이 사실과 다르거나 누락이 있을 때 그 부분에 대해서만 정부가 조사한 사실에 따라 결정할 수 있도록 하고, 제3항은 그 경우 정부가 조사한 사실과 결정근거를 결정서에 적도록 하며, 제4항은 납세의무자 또는 그 대리인의 요구가 있으면 그 결정서를 열람 또는 복사하게 하도록 규정합니다.

「국세기본법」 제18조(세법 해석의 기준 및 소급과세의 금지) 제1항 — 세법을 해석·적용할 때 과세의 형평과 해당 조항의 합목적성에 비추어 납세자의 재산권이 부당하게 침해되지 아니하도록 하여야 합니다.

**2. 관련 법령·조항**

「국세기본법」 제45조의2(경정 등의 청구) 제2항 — 후발적 사유에 따른 경정청구의 기간을 정합니다.

「국세기본법」 제81조의3(납세자의 성실성 추정) — 납세자가 성실하며 납세자가 제출한 신고서 등이 진실한 것으로 추정하여야 합니다.

「소득세법」 제17조 제1항 제5호·제6호·제9호 — 제5호는 「국내 또는 국외에서 받는 대통령령으로 정하는 집합투자기구로부터의 이익」을, 제6호는 「외국법인으로부터 받는 이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금」을, 제9호는 「... 소득과 유사한 소득으로서 수익분배의 성격이 있는 것」을 배당소득으로 정합니다.

「소득세법 시행령」 제26조의2(집합투자기구의 범위 등) 제1항·제2항·제4항·제6항·제9항 — 제2항은 「제1항을 적용할 때 국외에서 설정된 집합투자기구는 제1항 각 호의 요건을 갖추지 않은 경우에도 제1항에 따른 집합투자기구로 본다」고 정합니다. 제4항은 일정한 거래나 평가로 발생한 손익을 그 이익에 포함하지 아니한다고, 제6항은 집합투자기구로부터의 이익을 각종 보수·수수료 등을 뺀 금액으로 한다고 정하며, 제9항은 그 과세표준 계산방식 등을 재정경제부령으로 정하도록 위임합니다.

「소득세법 시행규칙」 제13조(집합투자기구로부터의 이익에 대한 과세표준 계산방식 등) 제1항 — 제1호는 「집합투자기구가 투자자에게 좌당 또는 주당 분배하는 금액」으로, 제2호는 「결산 시 과세표준기준가격에서 매수 시 ... 과세표준기준가격을 뺀 후 직전 결산·분배 시 발생한 과세되지 않은 투자자별 손익을 더하거나 뺀 금액」으로 정하며(분배하는 금액을 한도로 합니다), 외국 집합투자증권으로서 과세표준기준가격이 없는 경우에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제280조 제4항 본문에 따른 기준가격을 쓰도록 정합니다.

「법인세법 시행령」 제2조(정의) 제2항·제4항 — 제2항은 외국법인으로 보는 단체의 기준을 제1호(설립된 국가의 법에 따라 법인격이 부여된 단체)·제2호(구성원이 유한책임사원으로만 구성된 단체)·제4호(동종 또는 유사한 국내의 단체가 「상법」 등에 따른 법인인 경우의 그 외국단체)로 정하고 제3호는 삭제되었으며, 제4항은 그 기준의 적용이 조세조약 적용대상의 판정에 영향을 미치지 아니한다고 정합니다.

「상법」 제462조(이익의 배당) 제1항 — 「회사는 대차대조표의 순자산액으로부터 다음의 금액을 공제한 액을 한도로 하여 이익배당을 할 수 있다」고 정합니다(자본금의 액·적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액·그 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 액·대통령령으로 정하는 미실현이익). 내국회사에 관한 규정이므로 이 사안에 직접 적용된다고 주장하는 것이 아니라, 이익배당의 재원을 결산으로 정하는 구조가 국내법에도 있다는 점을 참고로 적습니다.

「소득세법」 제94조(양도소득의 범위) 제1항 제3호 다목 — 「외국법인이 발행하였거나 외국에 있는 시장에 상장된 주식등으로서 대통령령으로 정하는 것」의 양도로 발생하는 소득을 양도소득으로 정합니다. 같은 상품의 양도 단계에서 적용되는 조항으로서, 분배 단계와 양도 단계의 취급이 어긋나지 아니하여야 한다는 점을 묻기 위하여 적은 것이며, 그 범위에 관하여는 해석을 구합니다.

「소득세법」 제17조 제2항 제1호 — 주식의 소각이나 자본의 감소 등으로 주주가 취득하는 금전, 그 밖의 재산의 가액이 그 주식의

취득에 사용한 금액을 초과하는 경우 그 초과액을 배당으로 의제합니다.

「국세기본법」 제18조의2(국세예규심사위원회) 및 같은 법 시행령 제9조의3 제1항 제1호·제3호 — 세법의 입법취지에 따른 해석이 필요한 사항과 납세자의 권리 및 의무에 중대한 영향을 미치는 사항을 국세예규심사위원회의 심의 대상으로 정합니다.

「국세 및 관세 관계법규 해석에 관한 업무처리지침」(재정경제부훈령 제76호) 제4조 제2항, 제7조 제1항 제5호 — 필수 기재사항과 담당과의 처리 대상을 정합니다.

「대한민국과 미합중국 간의 소득에 관한 조세의 이중과세 회피와 탈세방지 및 국제무역과 투자의 증진을 위한 협약」(조약 제693호) 제28조(정보 교환) — 권한 있는 당국이 협약의 시행과 조세에 관한 법령상 규정의 시행에 필요한 정보를 교환하도록 정합니다.

### 3. 신청의 전제

본 신청은 외국법의 세무분류를 국내 세법상 결론으로 그대로 수입해 달라는 것이 아닙니다. 외국 발행기관 및 원천징수 체계의 자료는 거래의 발생원인·지급금액·국외 세무처리·정보전달 경로를 확인하는 객관적 증거자료로 제시하는 것이며, 국내 소득구분과 과세결론은 해당 사실을 확인한 후 국내 세법의 구체적 조항에 따라 판단되어야 한다는 전제입니다.

#### ⑬ 관련 해석사례, 심판례, 판례 등(임의 기재사항)

외국법인의 분배금에 관한 국내법상 소득구분은 해당 외국 거래의 객관적 기초사실을 먼저 확인한 후, 적용되는 「소득세법」 제17조의 구체적 항목과 구성요건에 따라 판단되어야 합니다. 본 신청은 특정 해석례의 당부를 구하는 것이 아니라, 그 법률적 판단에 선행하여 확정하여야 할 분배재원·법률행위·취득가액 등 과세요건사실과 이를 확인하기 위한 조사·증거판단의 기준에 관한 해석을 구하는 것입니다.

외국법인으로부터 받는 분배금의 소득구분에 관한 과세관청의 해석사례가 있으나, 본 신청은 그 해석의 당부를 다투는 것이 아니고, 그 해석을 적용하기 전에 확정하여야 할 사실과 그 사실을 확인하는 자료의 범위 및 증거판단의 기준에 관한 해석을 구하는 것입니다.

#### 근거자료 및 출처

법령 — 「국세기본법」 제14조(실질과세), 제16조(근거과세), 제18조(세법 해석의 기준 및 소급과세의 금지). 국가법령정보센터, 시행 2026. 8. 11.

공식자료 — 한국예탁결제원 정보공개 결정통지서(접수번호 16516499), 같은 결정통지서(접수번호 16764618, 2026. 6. 15.), 같은 결정통지서(접수번호 16835791, 2026. 7. 8.), 같은 결정통지서(접수번호 16848276, 2026. 7. 10.) 및 정보공개청구서 1부.

법령 — 한·미 조세협약 제28조(정보 교환). 조약 제693호, 서명 1976. 6. 4., 발효 1979. 10. 20. 국가법령정보센터 조약 원문.

참고자료 — 발행기관의 지배문서(신탁증서) 발체 및 신청인이 확보한 미국 원천자료에 대한 조사 결과 자료. 발행주체의 설립근거법과 지배문서에서 확인되는 사항을 적은 것이며, 국내 세법상 결론을 주장하는 자료가 아닙니다.

공식 온라인 출처 — <https://www.law.go.kr/lsLinkCommonInfo.do?lsJoLnkSeq=1029615893> · <https://law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?docCls=jo&joBrNo=00&joNo=0016&lsiSeq=288571&urlMode=lsScJoRltInfoR>

보조자료에 포함된 분석 또는 법률적 평가는 신청인의 주장자료이며, 한국예탁결제원 공식 회신에서 확인되는 사실과 구분하여 제출합니다.

#### ⑭ 대립되는 의견 및 그 이유(임의 기재사항)

##### [예상되는 대립견해와 신청인의 검토]

견해 가. 납세자가 작성한 자료이므로 객관성이 부족하다는 견해 — 증거가치는 작성주체의 지위가 아니라 검증구조에 따라 판단됩니다. 장부의 각 값이 발행기관 공시·금융기관 원장·공공기관 회신이라는 독립된 원자료로 검증되고, 동일한 원자료와 동일한 산식에 따라 제3자가 동일한 값을 재현할 수 있다면, 그 장부는 주장이 아니라 검증의 대상입니다. 「국세기본법」 제16조 제1항은 장부의 작성 주체를 요건으로 삼지 아니하고 조사와 결정을 장부와 증거자료에 의하도록 정합니다.

견해 나. 국내 금융기관 원장에 해당 분류가 없으면 확인하기 어렵다는 견해 — 국내 원장에 기록이 없다는 사실과 국외에서 그 사실이 존재하지 아니하였다는 사실은 동일하지 아니합니다. 공공기관 회신에서 발행기관의 정보가 현지 보관기관의 연간 처리 마감 이후에 제공되어 그 회차가 처리에서 제외된 사례가 확인됩니다. 따라서 국내 원장의 공백은 거래의 부존재가 아니라 전달의 시차에서 발생할 수 있습니다.

견해 다. 외국의 분류가 국내 과세결론을 정하지 아니한다는 견해 — 동의합니다. 신청인도 외국 분류의 자동적 효력을 주장하지 아니합니다. 외국 자료는 지급의 발생원인과 국외 처리사실을 확인하는 증거이고, 국내 소득구분은 그 사실을 확인한 뒤 국내법의

구성요건에 따라 판단되어야 한다는 것이 신청인의 입장입니다. 다만 과세관청이 「소득세법」 제17조 제2항 제1호를 적용하는 경우에는, 같은 호가 선행 법률행위뿐만 아니라 취득가액과의 비교를 구성요건으로 두고 있습니다. 따라서 그 경우 취득가액 초과액의 존부와 범위는 명칭만으로 정할 수 없고, 취득단위별 취득가액, 이전 회차까지의 조정내역 및 해당 지급 직전의 조정취득가액을 조사하여 확인하여야 합니다.

견해 라. 특정 회사법상 문서가 없으면 지급재원을 확인하기 어렵다는 견해 — 그 문서의 작성의무와 법적 기능이 그 외국법 또는 상품구조에서 먼저 확인되어야 합니다. 작성의무가 확인되지 아니하는 문서의 부존재만으로 다른 객관적 원자료 전체를 조사하지 아니할 수 있는지에 대하여 기준을 구합니다. 특정 문서의 부존재는 그 부존재의 원인과 법적 의미를 확인하여야 할 사실이지, 그 자체만으로 다른 객관적 거래사실의 부존재를 증명하는 자료가 될 수는 없습니다. 특정한 회사법적 절차를 거친 분배에 대하여만 객관적 세무상 사실을 인정할 수 있다면, 그러한 선별기준 또한 법률상 근거와 과세요건이 먼저 특정되어야 합니다.

견해 마. 조사 부담이 지나치게 커진다는 견해 — 「국세기본법」 제16조 제2항은 장부 전체가 아니라 사실과 다른 그 부분에 대해서만 조사하여 결정하도록 정합니다. 장부가 이미 식별자·기준일·수량·금액·세액으로 정렬되어 있으면 조사는 전수 재작성이 아니라 대조로 수행됩니다. 판단기준이 확립되면 조사 부담은 오히려 경감됩니다.

견해 바. 국외 자료가 사후에 변경되면 과세가 불안정해진다는 견해 — 사후에 확정 또는 정정되는 사정에 대하여는 그 사유의 법적 성격에 따라 「국세기본법」 제45조의2 등 관계 법령이 정한 경정절차의 적용 여부를 판단할 수 있습니다. 자료가 사후에 변경될 수 있다는 사정은 확인을 생략할 이유가 아니라 확인의 시점과 절차를 정할 사유입니다.

견해 사. 이 장부가 과세를 줄이기 위한 자료라는 견해 — 동일한 검증기준은 양방향으로 적용됩니다. 같은 장부에서 국내법상 과세대상으로 확인되는 금액도 함께 확인됩니다. 국외 재분류가 국내에 반영되지 아니하면 과세 과다와 과세 과소가 함께 생기며, 양자는 동일한 대조 절차에 의하여 확인됩니다.